

الجمهورية التونسية

قوانين وتدابير

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



بسم الله الرحمن الرحيم
هذا القانون من المصادق عليه من قبل
السلطة التنفيذية

T A R I F S

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an 6 mois		1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D, 500	1 D, 600	3 D, 400	1 D, 900
Maroc.....				
France.....	3 D, 300	1 D, 850	3 D, 900	2 D, 150
Autres pays..	4 D, 500	2 D, 550	5 D, 100	2 D, 850
Prix du numéro...	0 D, 035		0 D, 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D, 150

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

	Pages
LOIS	
LOI n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif	625
LOI n° 68-13 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels des offices, des sociétés nationales et des sociétés ou l'Etat ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation au capital	633
DECRETS ET ARRETES	
SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES	
NOMINATION d'un Ambassadeur	638
SECRETARIAT D'ETAT A LA JEUNESSE, AUX SPORTS ET AUX AFFAIRES SOCIALES	
DECRET n° 68-150 du 31 mai 1968 modifiant le décret n° 66-246 du 17 juin 1966 fixant le statut du corps des Inspecteur en Chef, Inspecteurs Principaux et Inspecteurs du Travail	638
DECRET n° 68-151 du 31 mai 1968 modifiant le décret n° 66-4 du 5 janvier 1966 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs principaux et contrôleurs du travail	639
AVIS ET COMMUNICATIONS	
SECRETARIAT D'ETAT	
AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE	
AVIS aux importateurs et aux exportateurs	639
TIRAGE de la 6ème tranche de la Loterie Nationale.....	641
TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE	
AVIS de réquisition	641
AVIS de bornage	643
ANNONCES	644

LOIS

Loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — Le présent statut général s'applique à tous les personnels employés, à quelque titre que ce soit, dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant, les collectivités publiques locales ou les établissements publics à caractère administratif.

Le présent statut ne s'applique pas aux magistrats ni aux personnels militaires ni aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont régis par des textes particuliers.

ART. 2. — Des décrets portant statuts particuliers précisent, pour chaque catégorie de personnel, les modalités d'application de la présente loi.

En ce qui concerne les personnels du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, des cadres supérieurs des services extérieurs de l'administration régionale, des corps de police et de la garde nationale, du corps des services actifs de la douane et des corps techniques, les statuts particuliers

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 28 mai 1968.

peuvent déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres de ces corps et services.

ART. 3. — L'agent public doit, dans le service, comme dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la Fonction Publique et est tenu, en toute circonstance, de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.

ART. 4. — Le droit syndical est reconnu aux agents publics. Leurs syndicats professionnels, régis par le chapitre I du livre VII du code du travail, peuvent ester en justice devant toute juridiction.

Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents publics appelés à en faire partie.

ART. 5. — Il est interdit à tout agent public d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret.

Il est interdit à tout agent public, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque le conjoint d'un agent public exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'Administration dont relève l'agent.

L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

ART. 6. — Tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable, à l'égard de ses supérieurs, de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est déchargé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

ART. 7. — Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent public est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

L'agent public ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent que par autorisation écrite du Chef de l'Administration dont il dépend.

ART. 8. — Toute faute commise par un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Dans le cas où un agent serait poursuivi par un tiers pour faute de service, l'Administration doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui.

ART. 9. — L'agent public a droit, conformément aux textes en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet.

L'Administration est tenue de protéger l'agent public contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonc-

tions et de réparer, s'il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.

L'Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

ART. 10. — Le dossier individuel de l'agent public doit contenir toutes les pièces concernant son état civil et sa situation de famille ainsi que celles intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

En aucun cas, ne peut figurer à ce dossier individuel, une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

ART. 11. — Sous réserve des dispositions spéciales commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application de la présente loi.

ART. 12. — Le Secrétaire d'Etat à la Présidence veille à l'application du présent statut.

Il préside le Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret.

Ce Conseil est chargé de toute question de caractère général intéressant les agents publics, la fonction publique et le fonctionnement des services publics et d'étudier notamment les problèmes d'organisation administrative, de modernisation des méthodes, de rendement du personnel et de coût des services.

ART. 13. — Il existe dans chaque administration ou collectivité publique une ou plusieurs commissions administratives paritaires dont les membres représentant le personnel sont élus.

Ces commissions sont compétentes, dans les conditions fixées par la présente loi, en matière de titularisation, notation, avancement, mutation et discipline des agents publics.

Un décret fixera l'organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires.

ART. 14. — La rémunération totale des agents de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif est fixée par décret pris sur avis du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Les agents visés à l'alinéa précédent bénéficient des régimes de retraite et de prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

ART. 15. — Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut général, si elle n'a fait l'objet d'un décret.

TITRE II DES FONCTIONNAIRES TITULAIRES

Chapitre I. — Définition

ART. 16. — Est fonctionnaire titulaire, celui qui, nommé dans un emploi permanent, est titularisé dans un grade permanent prévu à la loi des cadres du personnel de cette catégorie.

ART. 17. — Le fonctionnaire est, vis à vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

Chapitre II. — Recrutement

ART. 18. — Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire de l'Etat ou d'une collectivité publique :

1°) s'il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le Code de la Nationalité Tunisienne;

2°) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;

3°) s'il ne se trouve en position régulière au regard de la loi sur le recrutement de l'Armée;

4°) s'il n'est âgé de 18 ans au moins;

5°) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélite ou maladie mentale soit définitivement guéri. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.

ART. 19. — Sous réserve des dispositions particulières applicables aux corps enseignants ou techniques, le recrutement dans chaque emploi, lorsque celui-ci est accessible aux candidats étrangers à l'administration, a lieu selon les modalités ci-après :

a) dans la limite de 70 % des vacances, par voie de concours publics sur épreuves, ouverts aux candidats justifiant de la possession de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études;

b) dans la limite de 20 % des vacances, par voie de concours internes sur épreuves, réservés aux candidats fonctionnaires appartenant à une catégorie équivalente ou immédiatement inférieure et qui ont accompli au moins cinq ans de services publics civils effectifs.

Ces deux concours distincts ont lieu en même temps, les épreuves étant appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

c) dans la limite de 10 % des vacances par voie de nomination directe de fonctionnaires titulaires d'une catégorie équivalente ou immédiatement inférieure, inscrits à un tableau d'avancement spécial, âgés d'au moins 40 ans et comptant au moins dix ans de services publics civils effectifs et qui ont fait la preuve de leurs mérites et de leurs capacités d'exercer les fonctions du grade à considérer; toutefois, cette promotion ne peut intervenir qu'une seule fois dans la carrière d'un fonctionnaire.

ART. 20. — En ce qui concerne les personnels des catégories C et D, les pourcentages prévus à l'article 19 de la présente loi sont fixés à :

- 60 pour cent pour les concours externes;
- 30 pour cent pour les concours internes;
- 10 pour cent pour les nominations directes.

ART. 21. — Tout candidat reçu à un concours doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l'Administration. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme non acceptant et radié de la liste des candidats reçus au concours.

ART. 22. — Les statuts particuliers déterminent les conditions de stage et de titularisation.

La durée du stage est fixée à deux ans; toutefois, cette durée peut être réduite d'une année pour les candidats provenant d'une école de recrutement ou pour ceux ayant accompli, en qualité de temporaire ou de contractuel, deux années de services civils effectifs.

Chapitre III. — Notation et avancement

Section I. — Notation

ART. 23. — Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note globale chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ainsi que ses titres et mérites à l'avancement.

Le pouvoir de notation appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

ART. 24. — La note chiffrée est portée à la connaissance du fonctionnaire intéressé qui peut, à cette occasion, deman-

der à la commission administrative paritaire compétente d'inviter l'autorité ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la notation décernée.

Section II. — Avancement

ART. 25. — L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement de grade est attribué uniquement au choix. Ce choix ne peut porter que sur les fonctionnaires du grade immédiatement inférieur justifiant, dans ce grade, d'un minimum d'ancienneté effective déterminé par les statuts particuliers.

ART. 26. — Est interdite, toute promotion n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance.

ART. 27. — Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une promotion est rangé à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation.

Dans le premier cas, le fonctionnaire conserve l'ancienneté acquise dans son ancienne situation. Dans le second cas, il ne conserve pas l'ancienneté acquise.

ART. 28. — L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à celui immédiatement supérieur.

ART. 29. — Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'une promotion ou d'un avancement d'échelon que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis des commissions administratives paritaires et publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Les décisions portant nomination et promotion des fonctionnaires doivent faire l'objet d'une publication soit au *Journal Officiel de la République Tunisienne* soit selon des modalités qui seront établies par décret.

ART. 30. — Les tableaux d'avancement sont préparés chaque année par l'Administration vers la fin du mois de novembre et soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

ART. 31. — Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu, principalement, des notes obtenues par l'intéressé au cours de l'année à considérer et des trois années précédentes et des propositions motivées formulées par l'autorité ayant pouvoir de notation.

Les commissions d'avancement pourront demander à entendre les fonctionnaires intéressés.

Les inscriptions au tableau sont effectuées par ordre de mérite. Les candidats, dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l'ancienneté ou, si l'ancienneté est la même, par l'âge.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre d'inscription au tableau.

Sauf dérogation prévue dans les statuts particuliers, le nombre des candidats à inscrire au tableau pour une promotion ne peut excéder de plus de cinquante pour cent le nombre des vacances signalées.

ART. 32. — La composition des commissions administratives paritaires sera, lorsque celles-ci siègent en commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'une catégorie supérieure.

Chapitre IV. — Durée du travail

ART. 33. — La durée annuelle du travail effectif des fonctionnaires est fixée entre 2.000 et 2.400 heures. Toutefois, pour certains emplois qui seront déterminés par les statuts particuliers, le personnel féminin peut être recruté à mi-temps.

ART. 34. — Les jours fériés donnant lieu à congé en faveur des fonctionnaires sont fixés par décret.

Chapitre V. — Congés

Section I. — Dispositions communes

ART. 35. — Les congés sont accordés par les Chefs de Département ou de la collectivité publique.

Sauf en cas d'indisponibilité subite à charge de régularisation, aucun fonctionnaire ne peut interrompre l'exercice de ses fonctions s'il n'a, préalablement, demandé et obtenu un congé.

Les congés se divisent en :

I. — congés administratifs comprenant les congés de repos et les congés exceptionnels.

II. — congés pour raisons de santé comprenant les congés de longue durée, les congés de maladie ordinaire et les congés de maternité.

III. — congés sans solde.

Les congés de maladie n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la durée des congés administratifs et réciproquement.

ART. 36. — Un congé de repos peut faire suite à un congé de maladie.

Par contre, un congé de maladie ne peut faire suite à un congé de repos sauf autorisation de la commission médicale spéciale prévue à l'article 44 de la présente loi, dans ce cas le congé de maladie est accordé dans les conditions de solde fixées à l'alinéa premier de l'article 43 de la présente loi.

Section II. — Congés administratifs

I. — Congés de repos

ART. 37. — Tout fonctionnaire en activité a droit à :

1°) un congé d'un jour par semaine;

2°) un congé de repos payé d'un mois par année grégorienne de service accompli. s'il compte au moins un an de services civils effectifs.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent obtenir aucun congé de repos avant d'avoir accompli un an de services effectifs. A cette échéance, ils bénéficient du régime général des congés de repos, la durée du congé pour la période courue de la date de prise de fonctions au 31 décembre qui suit l'expiration de la première année étant décomptée à raison de deux jours et demi par mois de service. la fraction de mois initial ouvrant droit à une demi-journée de congé par six jours pleins.

Les congés de repos peuvent être accordés dès le 1er janvier de l'année grégorienne à considérer et échelonnés suivant les nécessités du service. L'administration conserve toute liberté à cet effet et peut, en outre, s'opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.

Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels de repos.

ART. 38. — Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 37 de la présente loi, le congé annuel de repos ne peut se reporter sur l'année suivante que sur autorisation exceptionnelle et expresse du Chef de Département ou de la collectivité publique justifiée par les nécessités de service.

ART. 39. — Sous réserve des dispositions de l'article 36 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste à l'expiration du congé de repos peut être traduit devant le conseil de discipline.

II. — Congés exceptionnels

ART. 40. — Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :

1°) pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet;

2°) pour l'accomplissement de devoirs de famille impérieux et justifiés par l'état de santé particulièrement grave mettant la vie en danger ou par le décès des ascendants propres du conjoint ou des enfants du fonctionnaire; la durée de ce congé ne peut excéder six jours par an;

3°) à l'occasion de chaque naissance au foyer du fonctionnaire chef de famille. La durée de congé est fixée à un jour ouvrable inclus dans une période de dix jours entourant la date de la naissance. Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent lieu qu'à un seul congé de cette nature.

4°) à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, nationaux et internationaux ainsi que des organismes directeurs aux fonctionnaires représentants dûment mandatés des syndicats ou membres élus des organismes directeurs;

5°) à l'occasion de la convocation des congrès du Parti Socialiste Destourien et des organisations nationales.

La durée des congés prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus est égale au total des journées indiquées dans les convocations, augmenté, le cas échéant, des délais de route nécessaires.

Section III. — Congés pour raisons de santé

I. — Congés de longue durée

ART. 41. — Le régime des congés de longue durée est fixé par décret.

Les textes en vigueur à la publication de la présente loi sont maintenus jusqu'à l'intervention du décret prévu à l'alinéa précédent.

II. — Congés de maladie ordinaire

ART. 42. — En cas de maladie dûment constatée, et le mettant dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire peut obtenir un congé d'une durée maximum de six mois.

Toute demande de congé pour maladie doit être appuyée d'un certificat, établi par un médecin régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins, et indiquant le temps présumé pendant lequel le fonctionnaire est hors d'état d'exercer ses fonctions.

L'Administration se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle utile par un médecin de la Santé Publique ou par le médecin qu'elle aura engagé notamment à cet effet.

Elle peut aussi, indépendamment de ce contrôle médical, prescrire toutes mesures de contrôle administratif à l'effet de s'assurer que le fonctionnaire n'use de son congé qu'en vue de se soigner.

Sauf cas d'urgence dûment établi, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie ne peut quitter sa résidence habituelle que sur autorisation de son Administration.

ART. 43. — La durée du congé de maladie ordinaire ne peut excéder six mois dont deux mois à plein traitement et quatre mois à demi-traitement, par période de 365 jours.

Le fonctionnaire qui, ayant obtenu pendant une période de 365 jours, des congés de maladie d'une durée totale de six mois, ne peut à l'expiration du dernier congé reprendre son service, est soit mis en disponibilité d'office, soit, sur sa demande ou s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Pendant la durée du congé de maladie à demi-traitement, le fonctionnaire conserve, en outre, la totalité des indemnités à caractère familial.

Toutefois, si l'indisponibilité provient de l'une des causes prévues à l'article 26 § 1 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité physique. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des

frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Le congé de cette nature est accordé par le Chef de l'Administration, après avis de la Commission de Réforme prévue à l'article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, le dossier devant comprendre notamment les pièces énumérées au dit article 29.

Lorsque le fonctionnaire est atteint de trachome, il a droit à un congé à plein traitement d'une durée maximum de six mois, après avis de la commission médicale prévue à l'article 44 de la présente loi à laquelle se joindront deux ophtalmologistes désignés par le Secrétaire d'Etat à la Présidence sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique.

ART. 44. — Les congés de maladie ordinaire ne dépassant pas au total trente jours, par période de 365 jours, sont accordés directement par le Chef de Département ou de la collectivité publique locale.

Dans tous les autres cas, les congés de maladie ordinaire d'une durée supérieure à trente jours ne peuvent être accordés par le Chef de Département que sur avis conforme d'une Commission médicale composée comme suit :

- le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant Président;
- le Chef du Service du Personnel du Département dont relève le fonctionnaire ou le représentant du Secrétariat d'Etat intéressé pour les personnels des collectivités publiques locales;
- deux médecins de la Santé Publique désignés par le Secrétaire d'Etat à la Présidence, sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique.

Elle statue sur pièces et peut exiger un certificat établi, soit par le médecin contrôleur visé à l'article 42 de la présente loi, soit par un médecin particulièrement qualifié.

En cas de désaccord entre les deux médecins membres de la Commission, un médecin expert peut être appelé à arbitrer.

Les congés de maladie à passer hors du territoire de la République doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

III. — *Congés de maternité*

ART. 45. — Les fonctionnaires du sexe féminin bénéficient sur production d'un certificat médical d'un congé de maternité d'un mois à plein traitement accordé directement par le Chef de l'Administration et cumulable avec le congé de repos.

Le congé de maternité peut être prorogé d'une période de quinze jours à plein traitement, renouvelable une seule fois, sur production d'un certificat médical.

Section IV. — *Congés sans solde*

ART. 46. — Des congés sans solde peuvent être accordés aux fonctionnaires. La durée du congé sans solde, qui ne peut excéder trois mois par année grégorienne, n'est pas comptée comme service effectif, ni pour l'avancement, ni pour la retraite.

Chapitre VI. — *Discipline*

ART. 47. — Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent :

- les sanctions du premier degré qui sont l'avertissement et le blâme;
- les sanctions du deuxième degré qui sont :
 - 1°) la radiation du tableau d'avancement;
 - 2°) l'abaissement d'échelon;
 - 3°) le déplacement d'office;
 - 4°) l'exclusion temporaire, privative de toute rémunération, pour une durée ne pouvant excéder six mois;
 - 5°) la rétrogradation;
 - 6°) la révocation sans suspension des droits à pension.
 - 7°) la révocation avec suspension des droits à pension.

Les sanctions du premier degré sont prononcées par la décision motivée, sans consultation du conseil de discipline. Celles du second degré ne peuvent être prononcées qu'après avis de ce conseil.

Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseil de discipline. Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente loi.

ART. 48. — Les sanctions du premier degré sont infligées sur le rapport écrit du chef de service du fonctionnaire incriminé, après que celui-ci aura été mis à même de présenter des observations écrites sur les griefs relevés contre lui, et de prendre communication des pièces relatives à l'inculpation, comme il est dit à l'article 50 de la présente loi.

ART. 49. — Pour les sanctions du deuxième degré, le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

ART. 50. — Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation avec, toutefois, la faculté, de lever copie de ces dernières. Il a droit, en outre, à la communication de son dossier individuel.

Cette communication a lieu sans déplacement, en présence d'un représentant de l'administration. Le fonctionnaire est tenu de déclarer par écrit avoir reçu cette communication ou, le cas échéant, y avoir renoncé volontairement.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations, écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'Administration.

Le conseil de discipline fixe lui-même les détails nécessaires à ces différentes opérations, sous réserve des dispositions de l'article 55 de la présente loi.

ART. 51. — S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés au fonctionnaire incriminé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

ART. 52. — Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé, des témoins et du défenseur ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et transmet, sans délai, cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

ART. 53. — Le conseil de discipline doit transmettre son avis dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites du fonctionnaire incriminé devant un Tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du Tribunal.

ART. 54. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la révocation peut être prononcée sans communication du dossier et sans consultation du conseil de discipline lorsqu'un fonctionnaire a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ou de travaux forcés notamment pour crime, pour délit de rébellion, usurpation de fonctions, attentat aux mœurs, faux témoignage, vol, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, diffamation, pour délit contre la Sécurité de l'Etat ou pour délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

ART. 55. — En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions avec privation de ses émoluments au besoin par ordre de son chef direct, à charge, pour ce dernier, d'en référer aussitôt au chef de Département ou de la Collectivité publique locale qui doit prendre la décision voulue.

Le Chef de Département ou de la Collectivité publique locale agit alors, sans délai, conformément aux dispositions des articles 48 ou 49 de la présente loi selon qu'il estimera que la faute commise mérite une peine disciplinaire du premier ou du deuxième degré. Il doit le cas échéant saisir le conseil de discipline dans un délai maximum d'un mois à compter de la suspension. En tout cas, la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée par le Chef de Département ou de la Collectivité publique locale dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de ces quatre mois, le fonctionnaire intéressé reçoit, à nouveau, l'intégralité de ses émoluments.

Lorsque le fonctionnaire intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou, si, à l'expiration du délai de quatre mois susvisé, il n'a pu être jugé sur son cas, il a droit au remboursement de l'intégralité de ses émoluments.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.

ART. 56. — Les décisions portant sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même des avis émis par le Conseil de Discipline et de toutes pièces et documents annexés.

ART. 57. — Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire, autre que la révocation, peut, après une période maxima de cinq ans, s'il s'agit d'une sanction du premier degré, ou de dix ans pour les cinq premières sanctions du deuxième degré, introduire, auprès du Chef de Département ou de la Collectivité publique locale dont il relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa requête, et son dossier individuel est alors reconstitué en conséquence.

Chapitre VII. — Positions

ART. 58. — Tout fonctionnaire doit être placé dans une position régulière. Ces positions sont les suivantes :

- 1°) l'activité;
- 2°) le détachement;
- 3°) la disponibilité;
- 4°) sous les drapeaux.

Section I. — L'activité

ART. 59. — L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

Pendant toute la durée d'un congé de quelque nature que ce soit, accordé à plein ou à demi-traitement, le fonctionnaire bénéficiaire est considéré comme étant en activité.

Section II. — Le détachement

ART. 60. — Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence, pour une durée maximum de cinq ans, sur proposition du Secrétaire d'Etat dont relève le fonctionnaire intéressé, du Secrétaire d'Etat ou du Chef de la Collectivité ou de l'organisme appelé à recevoir le détaché.

Les fonctionnaires désignés pour exercer une activité auprès des Gouvernements étrangers ou organisations internationales sont mis à cette fin, à la disposition du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères.

Les fonctionnaires peuvent être détachés, soit auprès d'une Administration d'un pays étranger, soit auprès d'une Administration publique, d'une collectivité publique locale, d'un établissement public, d'une société nationale, d'une société d'économie mixte, soit auprès d'une organisation nationale ou internationale soit pour exercer une fonction élective ou les fonctions de membre du gouvernement.

Les fonctionnaires détachés subissent les retenues légales pour la retraite, sur le traitement de base afférent à leur grade, dans leur cadre d'origine.

La subvention légale complémentaire pour la constitution de la pension de retraite, est à la charge de la collectivité ou de l'organisme où est détaché le fonctionnaire. Toutefois, le détachement à l'Etranger comporte exemption du versement de cette subvention.

ART. 61. — Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Il est essentiellement révocable. Il peut être renouvelé par période maximum de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 60 de la présente loi.

Il est mis fin au détachement, par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence, pris sur proposition des Secrétaires d'Etat, des Chefs de Collectivités ou d'organismes intéressés.

Le détachement peut également être prononcé pour une durée d'une année, renouvelable une seule fois, au terme de laquelle le fonctionnaire peut, soit être réintégré dans son cadre d'origine, soit être intégré dans le corps de l'administration ou organisme où il est détaché.

ART. 62. — Le fonctionnaire détaché, qui peut être remplacé dans son emploi, demeure régi par le statut particulier de son corps d'origine; il est soumis toutefois, à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce, par le fait de son détachement.

Il est noté dans les conditions prévues par les articles 23 et 24 de la présente loi, par le Chef du Département, de la Collectivité ou de l'Organisme où il est détaché, qui transmet sa fiche de notation au Chef du Département ou de la Collectivité publique locale d'origine.

ART. 63. — A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

Si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son cadre d'origine, l'intéressé peut être réintégré en surnombre, sauf à résorber ce surnombre à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

ART. 64. — Le fonctionnaire nommé stagiaire dans un cadre autre que celui auquel il appartient, est placé vis-à-vis de ce dernier en position de détachement pour toute la durée du stage auquel il est astreint dans l'emploi considéré.

Lors de sa titularisation dans le nouvel emploi, il doit être rayé de son cadre d'origine.

ART. 65. — Indépendamment du détachement, les fonctionnaires dont l'appellation et les conditions de rémunération sont communes à toutes les Administrations et établissements publics de l'Etat peuvent, sur leur demande ou d'office, être mutés d'une Administration à l'autre.

Les mutations prévues à l'alinéa premier sont prononcées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence, après avis des Chefs de Départements intéressés, et, lorsqu'il s'agit d'une

mutation d'office, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

En ce qui concerne les fonctionnaires autres que ceux visés à l'alinéa premier ci-dessus, les mutations d'office, lorsqu'elles entraînent un changement de résidence, ne peuvent intervenir qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Section III. — La disponibilité

ART. 66. — La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son cadre d'origine, continue d'appartenir à ce cadre, mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par arrêté du Secrétaire d'Etat ou du Chef de la Collectivité publique locale intéressé, soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.

La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments.

Le fonctionnaire intéressé conserve les droits acquis dans son cadre d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

ART. 67. — La disponibilité d'office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de la commission administrative paritaire compétente lorsque le fonctionnaire ne peut reprendre son service à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises, pour une période égale.

A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être :

- soit réintégré dans les cadres de son Administration d'origine, étant précisé que cette réintégration est subordonnée à la production d'un certificat médical constatant que l'intéressé est en état de reprendre, sans dommage, ses fonctions;
- soit mis à la retraite;
- soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres, par licenciement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

ART. 68. — La mise en disponibilité, sur demande du fonctionnaire, ne peut être accordée que :

- 1°) pour une durée d'une année pour accident ou maladie grave de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants;
- 2°) pour une durée d'un an, renouvelable une seule fois, pour convenances personnelles;
- 3°) pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois, pour recherches ou études présentant un intérêt général;
- 4°) pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, pour la femme fonctionnaire à l'effet d'élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de cinq ans ou atteints d'infirmités exigeant des soins continus.

ART. 69. — Le Secrétaire d'Etat compétent ou le Chef de la Collectivité publique locale peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

ART. 70. — Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration.

Lorsque le fonctionnaire est mis en disponibilité sur sa demande, cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années. Si cette durée excède trois années, le fonctionnaire est réintégré au plus tard à la cinquième vacance venant à s'ouvrir, à compter de la date à laquelle a régulièrement pris fin la disponibilité.

ART. 71. — Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut

être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

ART. 72. — Aucun fonctionnaire ne peut être placé, sur sa demande, en position de détachement, ou en position de disponibilité s'il ne compte au moins deux ans de services civils effectifs.

Section IV. — La position « sous les drapeaux »

ART. 73. — Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour accomplir son temps de service actif, tel qu'il est défini par la loi sur le recrutement, est placé dans une position spéciale dite « sous les Drapeaux ».

Dans cette position, il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire. L'intéressé est réintégré de droit dans son cadre d'origine à sa libération.

Chapitre VIII. — Cessation définitive des fonctions

ART. 74. — La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

- 1°) de la démission régulièrement acceptée;
- 2°) du licenciement;
- 3°) de la révocation;
- 4°) de l'admission à la retraite.

ART. 75. — La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son Administration.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui doit prendre la décision dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de l'offre de démission en fixant, le cas échéant, le point de départ de la mesure.

ART. 76. — L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'Administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir, de son cas, la commission administrative paritaire. Celle-ci émet, sans délai, un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

ART. 77. — Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

ART. 78. — Le fonctionnaire dont la démission a été acceptée doit, pour pouvoir éventuellement être à nouveau recruté dans les cadres de l'Administration, satisfaire à toutes les conditions exigées des candidats à l'emploi envisagé, sans aucune considération de ses anciennes situation et qualité de fonctionnaire.

ART. 79. — Le fonctionnaire qui, dans le cadre de son Administration, fait preuve d'insuffisance professionnelle est :

- soit muté dans le cadre correspondant d'une autre Administration;
- soit admis à faire valoir ses droits à la retraite;
- soit, s'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à pension d'ancienneté ou proportionnelle, reclassé, compte tenu de ses aptitudes, dans un cadre inférieur avec reconstitution de sa carrière dans ce cadre;
- soit, enfin, licencié.

Dans tous les cas, la décision est prise par le Secrétaire d'Etat à la Présidence sur proposition du Secrétaire d'Etat intéressé, après consultation de la commission administrative paritaire, statuant comme en matière disciplinaire.

En cas de licenciement, l'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de service, sans que cette indemnité puisse dépasser six mois de rémunération.

ART. 80. — Un décret ultérieur définira les activités privées qu'à raison de leur rapport avec ses anciennes fonctions, un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer directement ou par personne interposée.

En cas de violation de l'interdiction prévue ci-dessus, le fonctionnaire peut faire l'objet de poursuites judiciaires.

ART. 81. — L'interdiction édictée par l'article 5 de la présente loi s'applique sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.

ART. 82. — Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions, peut, s'il compte au moins 25 ans de services civils effectifs, se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Sous la même condition d'ancienneté de service, l'honorariat peut être conféré à un fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l'Administration, aura cessé définitivement, soit d'occuper un emploi déterminé, soit d'appartenir à un corps déterminé.

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle, est privé du bénéfice de l'honorariat.

TITRE III

DU PERSONNEL OUVRIER

Chapitre I. — Définition

ART. 83. — Le personnel ouvrier et de maîtrise régi par le présent titre comprend :

- des ouvriers stagiaires;
- des ouvriers titulaires.

ART. 84. — Les ouvriers stagiaires sont ceux qui, recrutés en vue d'occuper un emploi permanent dans la limite des effectifs fixés par la loi des cadres de l'administration, de la collectivité publique locale ou de l'établissement public, accomplissent dans les conditions prévues par les statuts particuliers un stage de deux ans préalablement à leur titularisation.

Ils doivent satisfaire aux conditions générales prévues par l'article 18 de la présente loi et aux autres conditions prévues par les statuts particuliers.

ART. 85. — Les ouvriers stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont satisfait avec succès aux conditions d'accomplissement du stage prévues par les statuts particuliers.

A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés soit reclassés à la catégorie inférieure.

Chapitre II. — Recrutement

ART. 86. — Les personnels ouvriers et de maîtrise ne peuvent être recrutés comme stagiaires que dans les conditions suivantes :

- 1° pour les personnels ouvriers à la suite d'un examen professionnel ou de tests déterminant leurs aptitudes à exercer les fonctions qui leur sont offertes;
- 2° pour les personnels de maîtrise à la suite d'un examen écrit portant sur les connaissances générales du candidat et sur ses aptitudes professionnelles.

Les examens et tests prévus par le présent article sont réglementés par les statuts particuliers.

Chapitre III. — Avancement

ART. 87. — L'avancement d'échelon du personnel ouvrier et de maîtrise a lieu dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires.

ART. 88. — L'avancement de catégorie du personnel ouvrier et de maîtrise ne peut avoir lieu qu'après avis des com-

missions administratives paritaires et à la suite d'un succès à des épreuves professionnelles dont la nature sera déterminée par les statuts particuliers.

Chapitre IV. — Discipline

ART. 89. — Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels ouvriers et de maîtrise sont :

- 1° les peines du premier degré qui sont l'avertissement et le blâme;
- 2° les peines du second degré qui sont :
 - la mise à pied, avec privation de salaire, d'une durée maximum d'un mois;
 - le déplacement d'office;
 - l'abaissement d'échelon ou de catégorie;
 - la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

ART. 90. — Les peines du premier degré sont prononcées par le Chef du Département ou de la Collectivité publique locale.

ART. 91. — Les peines de second degré sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation des commissions administratives paritaires statuant en matière disciplinaire.

La procédure est fixée conformément aux dispositions des articles 48 à 57 de la présente loi.

Chapitre V. — Cessation des fonctions

ART. 92. — L'ouvrier titulaire, qui offre sa démission, ne peut cesser son service qu'après acceptation de celle-ci par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui doit prendre la décision conformément aux articles 75 à 77 de la présente loi.

ART. 93. — Le licenciement du personnel ouvrier et de maîtrise est régi par les dispositions de l'article 79 de la présente loi.

Chapitre VI. — Positions

ART. 94. — Le personnel ouvrier et de maîtrise peut être placé dans les mêmes positions que les fonctionnaires.

Dans ces positions, ces personnels sont régis par les mêmes dispositions que les fonctionnaires.

ART. 95. — La durée du travail pour les personnels ouvriers et de maîtrise est fixé à quarante huit heures par semaine.

Ces personnels bénéficient des congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

TITRE IV

DU PERSONNEL TEMPORAIRE

Chapitre I. — Définition

ART. 96. — Sont considérés comme agents temporaires ceux qui, en vue de participer directement à l'exécution d'un service public, sont recrutés par voie de nomination directe, soit pour occuper un emploi vacant à la loi des cadres faute de titulaires, soit pour remplacer pour une période limitée un agent titulaire ou pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.

Chapitre II. — Recrutement

ART. 97. — Les agents temporaires doivent remplir les conditions générales d'accès prévues par l'article 18 de la présente loi.

ART. 98. — Lorsque l'agent temporaire occupe un emploi vacant de la loi des cadres, son recrutement ne peut excéder la durée de deux ans, renouvelable une seule fois en cas de nécessité absolue de service.

Chapitre III. — Avancement

ART. 99. — Pendant la durée de leur recrutement, les agents temporaires peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon, compte tenu de leurs mérites et de leurs aptitudes professionnelles, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

Chapitre IV. — Discipline

ART. 100. — Les sanctions disciplinaires applicables au personnel temporaire comprennent :

- 1°) l'avertissement;
- 2°) le blâme;
- 3°) la suspension privative de rémunération pour une durée n'excédant pas un mois;
- 4°) le licenciement.

ART. 101. — Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur le vu d'un rapport d'enquête sur les faits reprochés à l'agent, ce dernier dûment entendu.

Chapitre V. — Cessation des fonctions

ART. 102. — La cessation définitive des fonctions résulte soit de la démission soit du licenciement.

ART. 103. — L'agent temporaire qui présente sa démission ne peut cesser ses fonctions qu'après acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de démission.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel temporaire enseignant, la démission ne peut être effective qu'à la fin de l'année scolaire en cours.

ART. 104. — L'agent temporaire ne peut être licencié, hors le cas de faute grave, qu'après un préavis d'un mois lorsqu'il a accompli au moins six mois de services effectifs.

Chapitre VI. — Congés

ART. 105. — Les agents temporaires ont droit :

- 1°) au congé hebdomadaire de repos;
- 2°) à un congé annuel de repos d'un mois par année de service;
- 3°) au congé de maternité;
- 4°) au congé de maladie ordinaire dans la limite de trois mois à plein traitement par année de services effectifs.

TITRE V

DU PERSONNEL CONTRACTUEL

Chapitre I. — Définition

ART. 106. — L'autorité administrative peut recruter par voie de contrats des agents, de nationalité tunisienne, pour l'exécution de missions particulières d'une durée limitée n'excédant pas une année, renouvelable, dans la limite de deux ans au maximum.

Toutefois, le recrutement des personnels contractuels de nationalité étrangère est régi soit par les dispositions des accords de coopération administrative ou technique soit par les dispositions des contrats.

Chapitre II. — Régime disciplinaire

ART. 107. — Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels contractuels comprennent :

- 1°) l'avertissement;
- 2°) le blâme;
- 3°) la résiliation du contrat sans préavis.

ART. 108. — Les sanctions sont prononcées par l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article 101 ci-dessus.

Chapitre III. — Congés

ART. 109. — Le personnel contractuel a droit :

- au congé hebdomadaire de repos;
- à un congé de repos décompté à raison de deux jours et demi par mois de services effectifs;

— au congé de maladie ordinaire dans la limite d'un mois par année de services effectifs.

Chapitre IV. — Résiliation du contrat

ART. 110. — Il peut être mis fin au contrat avant son expiration, à la requête de l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un mois.

ART. 111. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment le décret du 15 novembre 1956, fixant le statut général des ouvriers permanents employés par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics et la loi n° 59-12 du 5 février 1959, portant statut général des fonctionnaires de l'Etat.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Carthage, le 3 juin 1968

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 68-13 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés où l'Etat ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation au capital (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Prounçons la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1er. — Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Le présent statut général s'applique aux personnes qui sont employées à titre permanent par les Offices, les Etablissements publics à caractère industriel et commercial et les Sociétés où l'Etat ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation au capital.

Dans le cadre des principes généraux édictés par le présent statut général, les règles spéciales à chacun des organismes visés ci-dessus feront l'objet d'un statut particulier approuvé par décret.

ART. 2. — Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent statut les personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont régis par les règles du Code du Travail, sauf dispositions plus favorables introduites par les conventions collectives ou les statuts particuliers.

ART. 3. — Aucune distinction n'est faite entre les deux sexes sous réserve des mesures prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions.

Toutefois, pour certains emplois qui seront déterminés par les statuts particuliers, le personnel féminin peut être recruté à mi-temps.

ART. 4. — Tout agent doit éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction qu'il occupe et de l'organisme qui l'emploie.

ART. 5. — Il est interdit à tout agent quelle que soit sa position d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son organisme employeur ou en relation avec son organisme employeur, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 28 mai 1968.

ART. 6. — Lorsque le conjoint d'un employé exerce à titre professionnel une activité lucrative, déclaration doit être faite à l'organisme dont relève l'agent.

L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'organisme après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 13 de la présente loi.

ART. 7. — Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable, à l'égard de ses chefs, de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

L'agent est tenu de remplir les obligations découlant de son travail. Il est responsable personnellement de la violation de ses obligations de travail.

Il est tenu de prendre soin des moyens d'exploitation mis à sa disposition et d'en faire un usage rationnel. Il doit utiliser dans son travail toutes ses capacités personnelles et professionnelles.

Il a le devoir d'être présent à son poste et d'y travailler pendant la durée prescrite. Nul ne peut s'absenter de son poste sans l'autorisation du supérieur hiérarchique compétent. L'agent empêché de se rendre à son travail doit informer, dans les trois jours, son organisme employeur.

L'agent est tenu d'observer les mesures prescrites et les règles fixées en matière d'hygiène et de sécurité de travail ainsi que toutes les prescriptions se rapportant à la sécurité générale dans l'entreprise et en particulier :

1°) d'utiliser les appareils de sécurité, les installations et les moyens de protection selon leur destination et de les préserver de toute détérioration;

2°) de déclarer immédiatement à son supérieur hiérarchique tous défaut ou arrêt accidentel des machines, des installations et moyens d'exploitation ainsi que tout phénomène anormal constaté au cours du travail qui pourrait menacer sa vie ou celle de ses compagnons de travail ou nuire à la santé.

L'agent répond disciplinairement de toute infraction résultant du non accomplissement de ses obligations et devoirs professionnels. Cette responsabilité est encourue si l'agent a enfreint ses obligations soit intentionnellement soit par négligence.

Sont considérées notamment comme infractions graves :

1°) tout acte ou omission tendant à entraver ou à rendre impossible le fonctionnement normal de l'organisme employeur;

2°) le fait d'abuser de sa situation ou d'outre passer ses pouvoirs;

3°) tout dommage au patrimoine de l'organisme causé par la négligence ou le manque de conscience;

4°) le fait de ne pas se conformer aux mesures d'hygiène et de sécurité du travail;

5°) le fait de ne pas prendre de mesures ou de ne prendre que des mesures insuffisantes pour assurer la sécurité des travailleurs ou des objets qui lui sont confiés;

6°) tout refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail donnés par les organes compétents de l'organisme employeur ou par le supérieur hiérarchique;

7°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'organisme ou au détriment de celui-ci;

8°) l'utilisation par l'agent, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste qu'il occupe;

9°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété ou de s'ennivrer pendant la durée du travail;

10°) toute absence prolongée non justifiée d'une durée supérieure à trois jours consécutifs pour d'autres motifs que ceux prévus dans le présent statut.

Chaque organisme peut, dans ses statuts particuliers, prévoir d'autres infractions compte tenu des conditions de travail qui lui sont propres.

ART. 8. — Indépendamment des règles instituées dans le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout agent même après la cessation de ses fonctions est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraires aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

L'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation écrite du chef de l'organisme dont il relève.

ART. 9. — Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'organisme doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

ART. 10. — L'agent a droit, conformément aux règles du Code Pénal, à une protection contre les menaces, injures ou diffamations dont il peut être l'objet.

L'organisme intéressé est tenu de protéger l'agent contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la législation ou la réglementation en vigueur.

ART. 11. — Le dossier individuel de l'agent doit contenir toutes les pièces concernant son état-civil et sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées.

En aucun cas, ne peut figurer au dossier individuel une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

ART. 12. — Le droit syndical est dans le cadre de la législation en vigueur, reconnu aux personnels régis par le présent statut.

ART. 13. — Il est institué dans chaque organisme des commissions paritaires consultatives ayant compétence, dans la limite fixée par le présent statut général, en matière d'avancement et de discipline des agents. Elle a également compétence en matière de notation, en cas de contestation.

Les membres des commissions paritaires consultatives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

ART. 14. — Les commissions paritaires consultatives, présidées par la direction de l'organisme, comprennent un nombre égal de représentants de l'organisme, désignés par l'autorité ayant pouvoir de recrutement et de représentants du personnel élus par les agents en activité.

Les statuts particuliers fixeront la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions paritaires consultatives.

Seuls les agents membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent inté-

ressé ainsi que les membres titulaires ou suppléants d'une catégorie immédiatement supérieure peuvent assister et délibérer au sein de la commission sus-visée.

Chapitre II. — Recrutement

ART. 15. — Nul ne peut être recruté dans un emploi d'un des organismes visés à l'article 1er du présent statut général :

1°) s'il ne possède la nationalité tunisienne sous réserve des incapacités prévues par le Code de la Nationalité Tunisienne;

2°) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;

3°) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée;

4°) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou de poliomyélite, soit définitivement guéri.

ART. 16. — Les personnels sont classés compte tenu de leur niveau d'instruction ou de qualification dans les échelles bases de chaque sous-catégorie.

Le concours est la règle normale de recrutement des agents des organismes intéressés.

Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury; les recrutements sont faits selon cet ordre.

ART. 17. — Les concours sont organisés suivant les modalités ci-après :

1°) des concours externes sont ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études dans les limites suivantes :

— 70 % des postes à pourvoir pour les sous-catégories 5, 6 et 7 de la catégorie III;

— 50 % des postes à pourvoir pour les sous-catégories 1 à 4 des catégories I et II;

2°) des concours sont réservés aux candidats ayant accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation dans les limites suivantes :

— 20 % des postes à pourvoir pour les sous-catégories 5, 6 et 7 de la catégorie III;

— 40 % des postes à pourvoir pour les sous-catégories 1 à 4 des catégories I et II.

Les statuts particuliers fixeront les conditions exigibles des candidats pour participer aux deux catégories de concours visés ci-dessus.

ART. 18. — Les dits statuts peuvent autoriser, dans la limite de 10 % des recrutements à effectuer, le recrutement par voie de nomination directe d'agents d'une sous-catégorie immédiatement inférieure, inscrits à un tableau d'avancement spécial, comptant au moins cinq ans d'ancienneté effective dans le même établissement ou entreprise et qui ont fait la preuve de leurs mérites et de leurs capacités d'exercer les fonctions de la sous-catégorie à considérer.

Les agents ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent qu'une seule fois au cours de leur carrière dans le même établissement.

ART. 19. — Tout candidat reçu à un concours doit, pour ses nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l'organisme intéressé.

L'agent doit être affecté à un poste de travail en accord avec le concours qui a servi à son recrutement et ne peut, sans son consentement, être affecté à un poste ou à un travail qui ne répond pas à ses qualifications professionnelles.

En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme

non acceptant et radié de la liste des candidats reçus au concours à considérer.

ART. 20. — Les statuts particuliers visés à l'article 1er de la présente loi déterminent pour le personnel permanent les conditions de stage d'une durée minimum d'un an. Cette durée peut être prorogée au maximum d'une année.

En cas d'insuffisance des notes professionnelles et si une prolongation de stage pour une année supplémentaire n'est pas décidée ou si à l'issue de l'année de prolongation, les notes sont encore jugées insuffisantes, les agents stagiaires sont, soit licenciés sans prétendre à une indemnité, soit, s'ils appartenaient à l'organisme à la date du concours, reversés dans leur situation d'origine et considérés, pour l'avancement, comme ne l'ayant jamais quitté.

Les agents recrutés par voie de concours externe sont rangés lors de leur recrutement à un échelon de stage qui leur est propre.

Les agents recrutés par voie de concours interne, les agents recrutés par voie de concours externe et justifiant d'une ancienneté acquise dans un autre organisme ainsi que les agents ayant bénéficié des dispositions de l'article 18 de la présente loi, sont rangés à l'échelon comportant une rémunération égale ou à défaut, immédiatement supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne situation lorsqu'ils sont rangés à l'échelon comportant une rémunération égale ou lorsque l'avantage de rémunération résultant de leur nouvelle situation est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par l'avancement dans leur ancien classement.

Chapitre III. — Notation et avancement

ART. 21. — Il est attribué, chaque année, à tout agent en activité une note globale chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ainsi que ses titres et mérites à l'avancement.

Le pouvoir de notation appartient au chef de l'organisme intéressé.

ART. 22. — La note chiffrée est portée à la connaissance de l'agent intéressé qui peut, à cette occasion, demander à la commission paritaire consultative compétente, d'inviter l'autorité ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la notation décernée.

ART. 23. — L'avancement des personnels permanents comprend l'avancement d'échelon et l'avancement d'échelle classe qui ont lieu de façon continue d'échelon en échelon et d'échelle à échelle.

ART. 24. — L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent. La durée maximum du temps passé dans chacun des échelons est fixée comme suit :

1°) pour l'avancement au 2ème échelon l'ancienneté requise est d'un an sans possibilité de réduction;

2°) pour l'avancement aux 3ème et 4ème échelons l'ancienneté est de deux ans avec possibilité de réduction de six mois;

3°) pour l'avancement au 5ème échelon et jusqu'au 12ème l'ancienneté est de trois ans avec possibilité de réduction d'un an au maximum.

Chapitre IV. — Discipline

ART. 25. — Les sanctions disciplinaires comprennent :

a) les sanctions de premier degré;

b) les sanctions de deuxième degré.

Les sanctions disciplinaires du 1er degré sont :

1°) l'avertissement;

2°) le blâme sans inscription au dossier;

3°) le blâme avec inscription au dossier;

4°) la mutation d'office sans changement de résidence;

5°) la mise à pied à concurrence de trois jours.

Les sanctions du deuxième degré sont :

1°) la mise à pied supérieure à trois jours et pour une durée ne pouvant excéder un mois;

2°) la mutation d'office avec changement de résidence;

3°) la radiation du tableau d'avancement;

4°) la mise à pied d'une durée de un à deux mois;

5°) la rétrogradation;

6°) la révocation.

ART. 26. — Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de recrutement qui l'exerce après consultation de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire.

Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées sans consultation de la commission paritaire consultative, par l'autorité compétente qui peut déléguer son pouvoir disciplinaire.

La décision qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront affichés sur les lieux de travail non accessibles au public.

ART. 27. — Les sanctions du premier degré sont infligées sur rapport écrit du chef de service de l'agent incriminé, après que celui-ci aura été mis à même de présenter des observations écrites sur les griefs relevés contre lui.

ART. 28. — Pour les sanctions du deuxième degré, le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés à l'agent incriminé et notamment, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

ART. 29. — Avant intervention de toute sanction disciplinaire, l'agent intéressé doit recevoir communication de son dossier individuel comportant le dossier de l'affaire, les notes annuelles chiffrées et les sanctions précédentes.

Cette communication est personnelle et confidentielle a lieu sans déplacement dans le bureau en présence du chef direct ou d'une personne désignée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Le droit de prendre copie des pièces du dossier n'est accordé à l'agent qu'au cas où il est traduit devant le conseil de discipline.

L'agent est tenu de déclarer, par écrit, avoir reçu communication de son dossier ou, le cas échéant, avoir renoncé volontairement à cette communication.

ART. 30. — L'agent traduit devant le conseil de discipline a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire a été engagée, outre la communication de son dossier individuel, comme il est dit à l'article 29 de la présente loi, celle de toutes les pièces relatives à l'inculpation avec toutefois la faculté de lever copie de ces dernières.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur ou d'un avocat de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'organisme employeur.

Le conseil de discipline fixe lui-même les détails nécessaires à ces différentes opérations, sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi.

ART. 31. — S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'agent incriminé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

ART. 32. — Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé, des témoins et du défenseur ainsi que les résultats de l'enquête à laquelle il a pu être pro-

cédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'agent incriminé et transmet sans délai et au plus tard dans les trois jours, cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Cette dernière est liée par l'avis du conseil de discipline pris à la majorité des voix de ses membres et, n'a pas la possibilité d'aggraver la sanction proposée.

ART. 33. — Le conseil de discipline doit transmettre son avis dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.

Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuite de l'agent incriminé devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du Tribunal.

ART. 34. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la révocation peut être prononcée sans communication de dossier et sans consultation du conseil de discipline lorsqu'un agent a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime, pour délit de rébellion, usurpation de fonctions, attentat aux mœurs, faux témoignage, vol, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, diffamation, pour délit contre la sûreté de l'Etat ou pour délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

ART. 35. — En cas de faute grave commise par un agent qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire agit alors sans délai selon qu'elle estimera que la faute mérite une peine disciplinaire, soit du premier, soit du second degré.

Dans tous les cas, la situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de ces deux mois, l'agent intéressé reçoit, le cas échéant, l'intégralité de ses émoluments.

Toutefois, lorsque l'agent suspendu est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

ART. 36. — Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l'agent intéressé. Il en est de même des avis émis par le conseil de discipline et de toutes pièces et documents annexes.

ART. 37. — L'agent frappé d'une peine disciplinaire, autre que la révocation, peut après une période de trois ans, s'il s'agit d'une sanction du premier degré, ou de cinq ans, pour les sanctions du deuxième degré, introduire, auprès du chef de l'organisme dont il relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

L'entreprise doit répondre à cette demande par un refus ou une acceptation.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après cinq ans pour les sanctions du premier degré et dix ans pour les sanctions du deuxième degré à condition que dans l'intervalle l'agent intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.

Chapitre V. — Positions

ART. 38. — Tout agent permanent est placé dans une des positions suivantes :

1°) en activité;

2°) en détachement;

3°) en disponibilité;

4°) sous les drapeaux;

Section Ière. — *Activité — Congés*

ART. 39. — L'activité est la position de l'agent qui régulièrement recruté dans un des emplois de la hiérarchie des grades exerce effectivement les fonctions de cet emploi.

ART. 40. — L'agent en activité a droit pour une année de service accomplie à un congé de repos payé dont la durée sera fixée par le statut particulier de l'organisme.

ART. 41. — Des congés exceptionnels peuvent être accordés à rémunération entière et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :

1°) pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet;

2°) pour l'accomplissement de devoirs de famille impérieux tels que déterminés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence;

3°) à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs aux agents représentés dûment mandatés des syndicats ou membres élus des organismes directeurs.

La durée de ce congé est égale au total des journées indiquées dans les convocations augmentées le cas échéant, des délais de route nécessaires.

ART. 42. — Des congés sans solde peuvent être accordés; la durée du congé, qui ne peut excéder 3 mois par année grégorienne, n'est pas comptée comme service effectif, ni pour l'avancement, ni pour la retraite.

Section II. — *Le détachement*

ART. 43. — Le détachement est la position de l'agent permanent placé hors de sa sous-catégorie d'origine, mais continuant à appartenir à cette sous-catégorie et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite comme s'il n'avait pas quitté son organisme d'origine.

Le détachement est prononcé avec l'accord de l'agent pour une durée maximum de trois ans, par décision du chef de l'organisme intéressé en accord avec le chef de l'organisme appelé à recevoir le détaché.

Les agents désignés pour exercer une activité auprès des Gouvernements étrangers ou d'une organisation internationale sont mis à cette fin, à la disposition du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères.

Les agents peuvent être détachés, soit auprès d'une administration d'un pays étranger, ou d'une organisation internationale, soit auprès d'une administration publique, d'une collectivité publique locale, d'un établissement public, d'une société nationale ou d'économie mixte soit auprès d'une organisation nationale.

La rémunération ainsi que la contribution patronale pour les avantages sociaux sont à la charge de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel est détaché l'agent.

Les agents détachés subissent les retenues relatives aux avantages sociaux, sur la rémunération afférente à leur catégorie, sous-catégorie, échelle et échelon, dans leur situation d'origine.

ART. 44. — Le détachement est essentiellement révocable. Sa durée ne peut excéder trois années non renouvelables. Exceptionnellement le renouvellement par nouvelles périodes de trois années peut avoir lieu lorsque l'agent est détaché auprès d'une organisation nationale ou internationale ou auprès d'une administration d'un pays étranger.

ART. 45. — L'agent détaché qui peut être remplacé dans son emploi, demeure régi dans l'organisme d'origine par le statut particulier de son corps d'origine, il est soumis dans son nouvel emploi, à l'ensemble des règles régissant celui-ci par le fait de son détachement.

Il est noté dans les conditions prévues par les articles 21 et 22 de la présente loi par le chef de la collectivité ou

de l'organisme où il est détaché, qui transmet sa fiche de notation au chef de l'organisme d'origine.

ART. 46. — A l'expiration de son détachement, l'agent est soit intégré dans l'organisme auprès duquel il est détaché, soit réintégré dans sa sous-catégorie d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son échelle, même en surnombre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

ART. 47. — L'agent nommé stagiaire dans une sous-catégorie autre que celle à laquelle il appartient, est placé vis-à-vis de ce dernier en position de détachement pour toute la durée du stage auquel il est astreint dans l'emploi considéré.

Lors de sa nomination dans le nouvel emploi, il doit être rayé de sa sous-catégorie d'origine.

Section III. — *La disponibilité*

ART. 48. — La disponibilité est la position de l'agent permanent qui, placé hors de sa sous-catégorie d'origine, continue d'appartenir à cette sous-catégorie, mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par décision du chef de l'organisme intéressé à la demande de l'agent dans les conditions fixées à l'article 49 ci-après.

La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments.

L'agent intéressé conserve les droits acquis dans sa sous-catégorie d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

ART. 49. — La mise en disponibilité sur demande de l'agent, ne peut être accordée que :

1°) pour accident ou maladie grave de son conjoint ou d'un de ses enfants;

2°) pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.

Sa durée ne peut excéder une année, pour le premier cas, et trois années pour le deuxième cas. Elle peut être renouvelée une seule fois pour une égale période, dans le deuxième cas.

ART. 50. — La mise en disponibilité est de droit pour l'agent du sexe féminin et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Elle est de deux ans renouvelables sans pouvoir excéder dix années au maximum.

Elle peut être accordée à l'agent pour une année renouvelable une seule fois et pour convenances personnelles.

ART. 51. — Le chef de l'organisme compétent peut, à tout moment, et au moins une fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

ART. 52. — L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration, deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Cette réintégration est de droit à la première vacance de sa sous-catégorie.

ART. 53. — L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé de sa catégorie par licenciement, après avis de la commission paritaire consultative compétente.

ART. 54. — Aucun agent ne peut être placé, sur sa demande en position de détachement, ou en position de disponibilité s'il ne compte au moins un an de services effectifs dans le même établissement.

Les statuts particuliers, prévus à l'article 1er de la présente loi, détermineront pour chaque organisme, la propor-

tion maximum qui, en principe, ne doit pas dépasser 5 % de l'effectif théorique des emplois à considérer des agents susceptibles d'être mis en disponibilité.

Section IV. — La position « sous les Drapeaux »

ART. 55. — L'agent incorporé dans une formation militaire pour accomplir son temps de service actif, tel qu'il est défini par la loi sur le recrutement, est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ».

Dans cette position, l'intéressé conserve ses droits à l'avancement, perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire; il est réintégré de droit dans sa sous-catégorie d'origine à sa libération et il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son départ pour l'Armée.

Chapitre VI. — Cessation définitive des fonctions

ART. 56. — La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent permanent résulte :

- 1°) de la démission régulièrement acceptée;
- 2°) du licenciement;
- 3°) de la révocation;
- 4°) de l'admission à la retraite.

La perte ou la déchéance de la nationalité tunisienne ou des droits civiques, la non réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.

ART. 57. — La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son organisme employeur.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui doit prendre la décision dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'offre de démission en fixant, le cas échéant, le point de départ de la mesure.

ART. 58. — L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir, de son cas, la commission paritaire consultative. Celle-ci émet, sans délai, un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

ART. 59. — L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision de l'autorité compétente ou après refus de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

ART. 60. — L'agent dont la démission a été acceptée, doit, pour pouvoir éventuellement être à nouveau recruté, satisfaire à toutes les conditions exigées des candidats à l'emploi envisagé.

ART. 61. — L'agent qui fait preuve d'inaptitude physique ou intellectuelle est :

- soit muté;
- soit admis à faire valoir ses droits à la retraite;
- soit, s'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à pension d'ancienneté ou proportionnelle, reclassé, compte tenu de ses aptitudes, dans une sous-catégorie inférieure avec reconstitution de sa carrière dans cette sous-catégorie. L'avis de la commission paritaire consultative statuant comme en matière disciplinaire est toujours requis dans ces cas.

— soit, enfin, réformé après avis d'une commission de réforme dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par les statuts particuliers.

Chapitre VII. — Rémunération et avantages sociaux

ART. 62. — La rémunération totale des agents régis par le présent statut est fixée par décret.

ART. 63. — Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit ne peut être accordée à un agent régi

par le présent statut si elle n'a fait l'objet d'un décret publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 64. — Les organismes régis par le présent statut peuvent recruter des agents soit pour un travail déterminé, soit pour une durée déterminée, soit pour remplacer provisoirement un agent permanent. Les agents recrutés dans ces conditions doivent être avisés avant leur prise de fonction de leur situation au sein de l'organisme.

ART. 65. — A titre provisoire et jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, les avantages sociaux dont bénéficient les personnels des organismes visés par la présente loi sont maintenus. Les régimes légaux, statutaires ou conventionnels qui leur sont actuellement appliqués demeurent en vigueur.

Chapitre VIII. — Dispositions spéciales

ART. 66. — A titre transitoire, les agents étrangers en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent statut continueront à titre personnel à bénéficier des statuts antérieurs qui les régissaient.

ART. 67. — Le chef de l'organisme, peut, dans l'intérêt du service et par dérogation au présent statut, recruter par contrat d'un an renouvelable, du personnel temporaire étranger régi, non par le présent statut, mais par les stipulations des contrats de recrutement qui seront soumis pour approbation aux autorités de tutelle.

ART. 68. — Les statuts particuliers établis par décret devront intervenir dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent statut général.

A titre transitoire et jusqu'à publication des statuts particuliers les dispositions actuellement en vigueur demeurent applicables.

ART. 69. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment l'article 8 de la loi N° 65-3 du 12 février 1965, relatives aux obligations mises à la charge des offices, sociétés nationales et sociétés d'économie mixte.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Carthage, le 3 juin 1968

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

AMBASSEADEUR

Par décret N° 68-152 du 10 juin 1968 :

Monsieur Slaheddine Abdellah, Ministre Plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne à Addis-Abeba, à compter du 3 mai 1968.

Pendant la durée de ses fonctions, Monsieur Slaheddine Abdellah bénéficiera des émoluments et avantages d'Ambassadeur affecté à l'étranger.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JEUNESSE, AUX SPORTS ET AUX AFFAIRES SOCIALES

STATUT PARTICULIER

Décret N° 68-150 du 31 mai 1968, modifiant le décret N° 66-246 du 17 juin 1966, fixant le statut du corps des Inspecteur en Chef, Inspecteurs Principaux et Inspecteurs du Travail.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret n° 66-246 du 17 juin 1966 fixant le statut du corps des Inspecteurs en Chef, Inspecteurs Principaux et Inspecteurs du Travail ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales;

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 15, 16, 17, 19 et 21 du décret susvisé n° 66-246 du 17 juin 1966 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 15. (nouveau). — A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont dressées pour chacun des deux concours visés à l'article 14 ci-dessus. Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales au vu des propositions du Jury d'examen composé conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires.

Article 16. (nouveau). — Les candidats reçus au concours visé au paragraphe 1 a, de l'article 14 ci-dessus sont nommés Inspecteurs Stagiaires et astreints à un stage de deux ans à l'issue duquel ils sont titularisés dans le grade d'Inspecteur du Travail si leurs notes de stage sont jugées satisfaisantes.

Article 17. (nouveau). — En cas d'insuffisances des notes professionnelles et si une prolongation du stage pour une année non renouvelable n'est pas décidée ou si à l'issue de l'année de prolongation, les notes sont encore jugées insuffisantes, les Inspecteurs stagiaires sont licenciés sans prétendre à une indemnité ou versés dans le grade de Contrôleurs du Travail pour prendre rang du jour de leur installation en qualité d'Inspecteur stagiaire.

Article 19. (nouveau). — Les agents non titulaires justifiant de 2 ans de services civils effectifs au moins, reçus aux concours visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ci-dessus, sont rangés au 1er échelon de la 2ème classe du grade d'Inspecteur du Travail.

Article 21. (nouveau). — Les fonctionnaires titulaires nommés Inspecteurs du Travail en application de l'article 14 ci-dessus sont titularisés comme Inspecteurs du Travail à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

A l'issue d'une période probatoire de deux ans, les candidats visés aux deux articles 19 et 21 précédents, sont, confirmés, soit, s'ils n'ont pas donné satisfaction et si une prolongation d'une année non renouvelable n'est pas décidée ou, si à l'issue de l'année de prolongation, les résultats sont encore insuffisants, reversés dans leur cadre d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

ART. 2. — L'article 20 du décret susvisé n° 66-246 du 17 juin 1966 est abrogé.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet pour ordre à compter du 18 juin 1966 et effet pécuniaire à compter du 1er janvier 1968 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 31 mai 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Décret N° 68-151 du 31 mai 1968, modifiant le décret N° 66-4 du 5 janvier 1966, fixant le statut particulier du corps des Contrôleurs Principaux et Contrôleurs du Travail.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret n° 66-4 du 5 janvier 1966, fixant le statut particulier du corps des contrôleurs principaux et contrôleurs du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales;

Décrets

ARTICLE PREMIER. — Les articles 6, 7 et 8 du décret susvisé n° 66-4 du 5 janvier 1966 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 6. (nouveau). — Les candidats reçus au concours visé au paragraphe 1 a, de l'article 4 ci-dessus sont nommés Contrôleurs Stagiaires et astreints d'un stage de deux ans à l'issue duquel ils sont titularisés dans le grade de Contrôleur du travail si leurs notes de stage sont jugées satisfaisantes.

En cas d'insuffisance des notes professionnelles et si une prolongation du stage pour une année non renouvelable n'est pas décidée, ou si à l'issue de l'année de prolongation les notes sont encore jugées insuffisantes, les Contrôleurs Stagiaires sont licenciés sans prétendre à une indemnité.

Article 7. (nouveau). — Les agents non titulaires, justifiant de 2 ans de services civils effectifs au moins et reçus aux concours visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 ci-dessus, sont rangés au 1er échelon du grade de Contrôleur du Travail.

Article 8. (nouveau). — Les fonctionnaires titulaires, nommés Contrôleurs du Travail en application de l'article 4 ci-dessus, sont titularisés en qualité de Contrôleurs du Travail à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

A l'issue d'une période probatoire de deux ans, les candidats visés aux deux articles 7 et 8 précédents, sont, soit confirmés, soit, s'ils n'ont pas donné satisfaction et si une prolongation d'une année non renouvelable n'est pas décidée ou, si à l'issue de l'année de prolongation, les résultats sont encore insuffisants, reversés dans leur cadre d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet pour ordre à compter du 6 janvier 1966 et effet pécuniaire à compter du 1er janvier 1968 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 31 mai 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS Accord commercial

entre le Gouvernement de la République Tunisienne
et le Gouvernement du Royaume de Suède

L'Accord commercial entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume de Suède, signé le 25 avril 1960 tel qu'il a été amendé par le protocole additionnel du 28 mai 1963 est reconduit pour un an à compter du 1er avril 1968.

Le présent avis annule et remplace l'avis aux importateurs et aux exportateurs publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 13 juin 1967.

Les échanges commerciaux entre les deux pays s'effectuent dans le cadre de cet Accord conformément aux conditions ci-après.

I. — Droits de douane

Les produits tunisiens à l'importation en Suède et les produits suédois à l'importation en Tunisie bénéficient du tarif minimum des droits de douane.

II. — Produits libérés

a) Les produits originaires et en provenance de Suède bénéficient à leur importation en Tunisie du régime de libération fixé par l'avis N° 97 du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale des 30 novembre et 4 décembre 1962 tel qu'il a été modifié par le rectificatif paru au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 19-22 février 1963.

Les principaux produits suédois bénéficiant de la libération des échanges à leur importation en Tunisie sont :

Liste « S 1 »

Produits suédois importés en Tunisie sans limitation contingente :

Allumettes.

Produits pharmaceutiques (pour autant que libérés).

Produits chimiques divers (pour autant que libérés).

Filés de rayonne, de viscose et de fibrans.

Tissus en matière plastique (pour autant que libérés).

Produits sidérurgiques (pour autant que libérés).

Lames de scies et couteaux mécaniques.

Fleurets de mines à tranchant en carbure métallique.

Roulements à billes et à rouleaux.

Lampes à souder et pièces de rechange.

Articles de quincaillerie (outillage à main, hache-viande).

Moteurs à combustion y compris moteurs marins et pièces de rechange.

Machines à coudre.

Machines agricoles (pour autant que libérés).

Machines-outils, machines et matériel industriel divers (compresseur pompes, matériel de forage, séparateurs, etc) et pièces de rechange (pour autant que libérés).

Machines et matériel électrique divers (pour autant que libérés).

Matériel téléphonique divers.

Matériel électronique pièces et accessoires pour appareils de T.S.F. (pour autant que libérés).

Matériel ferroviaire.

Machines de bureau.

Matériel médico-chirurgical et dentaire.

Instruments de précisions.

b) Les produits originaires et en provenance de Tunisie bénéficient à leur importation en Suède du régime de libération en vigueur dans le pays notamment.

Les produits repris ci-après peuvent être importés en Suède sans limitation contingente :

Poissons et farines de poissons (pour autant que libérés). éponges, boyaux salés, dattes, fruits séchés (abricots), orge, son et remoulage et autres résidus de criblage, de la mouture ou autre traitements de graine de céréales et de légumineuses, alfa (sparte), conserves de poissons, conserves de fruits et de légumes, vins et liqueurs, peaux brutes ou tannés, poils de chèvres et de chameaux, laines lavées, cigarettes, huiles essentielles, phosphates, hyperphosphates, ciments, minerais de fer en plastique ouvragés, articles en verre : bouteilles et gobe-

letterie, produits de l'artisanat, accumulateurs et batteries, huile d'olive.

III. — Contingents globaux

Les produits suivants originaires et en provenance de Suède bénéficient du régime des contingents globaux en vigueur en Tunisie.

Bénéficient notamment de ce régime :

Beurre, lait en poudre condensé, fromage, sucre.

IV. — Contingents bilatéraux

Produits originaires et en provenance de Suède pouvant être importés en Tunisie :

Liste « S 2 »

Produits suédois importés en Tunisie dans la limite de contingents :

	Quantité ou valeurs en milliers de couronnes Suédoises
Beurre	C.G.
Lait en poudre et lait condensé	C.G.
Fromage	C.G.
Sucre	C.G.
Bière de luxe	35
Cuirs	P.M.
Bois sciés	S.B.
Contreplaqués	100
Papier Kraft, papier journal, autres papier et carton	1.500 (X)
Sacs en papier kraft	500 (X)
Panneaux laqués et panneaux en bois défibré	200
Produits pharmaceutiques (pour autant que non libérés)	S.B.
Porcelaine sanitaire	35
Rasoirs et lames de rasoirs	20
Réchauds, radiateurs, lampes à pétrole et pièces détachées	400
Articles de quincaillerie (articles de ménage) ..	250
Accessoires du tuyauterie en fonte malléable ..	50
Matériel frigorifique et pièces de rechange	200 (X)
Appareils électriques à usage domestique	25
Appareils récepteur de radiodiffusion	50
Produits sidérurgiques (pour autant que non libérés)	150
Installations de centrale téléphonique	P.M.
Autobus	P.M.
Appareils photographiques et accessoires	25
Feuilles et panneaux en matière plastique	70
Divers général	1.500

V. — Modalités de paiement

Les modalités de règlement des échanges commerciaux entre la République Tunisienne et le Royaume de Suède s'effectuent conformément aux dispositions de l'avis de change N° 714 paru au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 3, 6 et 10 janvier 1961.

(X) Avec possibilité d'augmentation.

LOTIERIE NATIONALE

RESULTATS DE LA 6^e TRANCHE 1968

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 8 juin 1968)

Terminaisons	FINALES et numéros	MONTANT des lots acquis aux billets entiers
0	180	10
	1.580	50
	0.350	50
	22.110	1.000
	46.040	2.000
	03.970	10.000
1	51	5
	98.321	500
	46.741	20.000
2	042	20
	692	20
3	813	10
	5.863	50
	6.093	100
	99.743	500
	32.913	5.000
4	004	10
	3.294	100
	4.374	100
	79.994	1.000
	95.284	1.000
	74.844	1.000
	84.754	1.000
	67.094	2.000
	35.504	2.000
	79.314	5.000
5	Néant	Néant
6	50.506	2.000
7	67.887	500
	23.807	1.000
	40.547	1.000
	90.727	2.000
8	8	2.500
	3.908	100
	45.748	500
9	039	20
	8.719	50
	16.149	1.000
	63.299	1.000
	85.349	1.000

Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 28.080

GOUVERNORAT DE TUNIS

Suivant réquisition N° 28.080 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 juin 1968, Monsieur Mohamed ben Ali ben Maâmer ben Nasr Zaalouni, tunisien, Employé à la Compagnie Nationale des Chemins de Fer à Dubosville, rue de la Carrière, a demandé l'immatriculation d'une propriété son nom, consistant en maisons d'habitation, située à Tunis quartier Dubosville, Rue de la Carrière, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, d'une Contenance de 400 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Ardh Zaâlouni ».

b) Qu'elle est sa propriété exclusive.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Hachemi Soufi.

A l'Est : Mahmoud Hammami.

Au Nord : Mohamed Chaouch.

A l'Ouest : Taieb Naïm.

REQUISITION N° 28.081

GOUVERNORAT DE TUNIS

Suivant réquisition N° 28.081 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 juin 1968 Monsieur Mohamed Gritli, Tunisien, Maître Technique demeurant au Bardo, 3 rue des Citronniers, a demandé l'immatriculation d'une propriété son nom, consistant en une maison d'habitation, située à Tunis, Rue Sidi Soltane, Impasse Zmerriate n° 4, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 100 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Dar El-Hana ».

Qu'elle est la propriété exclusive de :

1°) Le requérant.

2°) Sa sœur germaine Douja, Tunisienne, née en 1922, à Tunis, sans profession, épouse Abdelaziz El Ayachi, demeurant à Tunis, Rue du Fort, Impasse de la Chanson, n° 8, dont l'indivision entre eux, suivant leurs droits successoraux.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Dar Chaouachi.

A l'Est : Impasse Zermeniotte.

Au Nord : Dar Lahmar.

A l'Ouest : Dar Ghaouas.

REQUISITION N° 28.082

GOUVERNORAT DE TUNIS

Suivant réquisition N° 28.082 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 5 juin 1968, Madame Zohra bent Ahmed Bergaoui, veuve Mohamed ben Béchir Trimech, Tunisienne, demeurant à Tunis, 8 bis rue des Teinturiers, a demandé l'immatriculation d'une propriété son nom, consistant en des parcelles contiguës de terre nue, situées à Tunis, Rue El Ariane, n° 15, 17, et 19, Gouvernorat de

Tunis, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 123 m² environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Zohra ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 - 1°) Parcelle ex n° 15 et 17.
 - Au Sud : La maison n° 13 de la Rue El Ariane.
 - A l'Est : Rue El Ariane.
 - Au Nord : Le n° 19 de la Rue El Ariane.
 - A l'Ouest : Rue El M'tihra.
 - 2°) Parcelle ex n° 19.
 - Au Sud : Rue El Ariane.
 - A l'Est : Maison en ruines.
 - Au Nord : Angle Rue El M'tihra et Rue El Ariane.
 - A l'Ouest : pareillement.

REQUISITION N° 58.289 GOUVERNORAT DE MEDNINE

Suivant réquisition N° 58.289 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 juin 1968, Monsieur Ali ben Salah El Haddad, Tunisien, moniteur pédagogique, demeurant à Ben Guardane, Immeuble Griâa, route de Tunis, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une maison d'habitation avec des plantation d'arbres fruitiers située à Ben guardane, Trig El Aouija, km 1,600, Gouvernorat de Médénine, Justice Cantonale de Ben guardane, d'une contenance de 3 ha environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « El Hana ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 - Au Sud : Madkhal.
 - A l'Est : Ammar Filali sur partie et sur le restant Belgacem El Haddad.
 - Au Nord : Ammar El Amari.
 - A l'Ouest : Un trig.

REQUISITION N° 58.290 GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 58.290 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 juin 1968, Monsieur Mohamed Taïeb Boudri Tunisien, Inspecteur à la société Tunisienne d'assurance et de Réassurance à Sousse, demeurant Avenue Mohamed Karoui à Sousse, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un terrain nu propre à la construction, située à Bouhassina, lotissement A, Sousse, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Sousse, d'une contenance de 1100 m² environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Riadh ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 - Au Sud : Saïd Marrekchi.
 - A l'Est : Hadja Khedija.
 - Au Nord : Salah Rais.
 - A l'Ouest : Mohamed Boussaffara et Djerbi.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE BIZERTE

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Driss Slah-

eddine, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Henchir Ouled Smida », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mostefa ben Smida ben Mohamed El Hakiri et autres, en qualité de co-proprétaires, suivant réquisition numéro 58.038 déposée le 14 mars 1966, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 22 mars 1966.

Les opérations ont été closes définitivement le 8 novembre 1966. La propriété bornée consiste en une terre de culture, d'une contenance dénoncée de 130 ha., mais qui est en réalité de 167 h.

L'immeuble se trouve situé au Cheikhat de Dhouaouda, Délégation de Sedjenane, Gouvernorat de Bizerte, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : T. 145.851 et consorts Hakara.

A l'Est : Hassine ben Othmane ben Mohamed ben Hamza Neffali et consorts, Béchir ben Bacha et consorts, Daoud ben Sadok ben Mohamed ben Ali Djemia et Hassen ben Regaieg Daouadi et consorts.

Au Sud : Route G.P. 7.

A l'Ouest : Mansour ben Hemila ben Amor et les héritiers Belgacem El Krifi.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Mateur, le Gouverneur de Bizerte ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE MEDENINE

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mahmoud Koubaâ, Ingénieur T.E. en remplacement de M. Fezzani, empêché, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « El Mountazah », dont l'immatriculation a été demandée par M. Abdelaziz El Methari, Président-Directeur Général de la Société Tunisienne de Banque, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 58.118, déposée le 7 novembre 1966, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 15 novembre 1966.

Les opérations ont été closes définitivement le 16 mai 1967. La propriété bornée consiste en un terrain complanté de quelques palmiers sauvages et de bungalows en cours de construction, d'une contenance dénoncée de 60 ha. 40 a. 50 ca. Celle résultant du présent bornage est de 57 ha. 80 a. 12 ca.

L'immeuble se trouve situé à Djerba, Ras Taguermess, Cheikhat de Ez-Zefafra, Gouvernorat de Médénine, Justice cantonale de Djerba, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelles 1, 3, 4, 5 et 6 :

Au Nord : la Mer Méditerranée.

A l'Est et à l'Ouest : Conseil du Gouvernorat de Médénine.

Au Sud : la route V.E. n° 941 de Hount-Souk à Taguermess et El Kantara.

Parcelle 2 :

Au Nord et au Nord-Est : la route V.E. n° 941 de Hount-Souk à Taguermess et El Kantara.

Au Sud et à l'Ouest : Conseil du Gouvernorat de Médénine.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Djerba, le Gouverneur de Médénine ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE**GOVERNORAT DE NABEUL**

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Es-Sania », située à Hammamet, rue Sekak El Ghabane dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.949 par Monsieur Pascal Jean-Claude, en qualité de propriétaire sera effectué le 3 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE NABEUL

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Hôtel Tanit Hammamet », située à Hammamet, Henchir Labiodh, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.962 par La Société Hôtelière et Touristique de Tunisie, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE NABEUL

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Es-Safsaf » située à Hammamet, au lieu dit El Kedadda, à 600 m du Minaret d'Hammamet du côté Est, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.965 par Monsieur Abdallah ben Jomaa El Ferjani, en qualité de propriétaire, sera effectué le 3 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE NABEUL

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Lamia », située à Hammamet, Quartier Sanit El-Naâmaâ dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.970 par Monsieur Youssef ben Ahmed ben Mahmoud Fenina, en qualité de propriétaire sera effectué le 4 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures au Bureau du Cheikh.

GOVERNORAT DE NABEUL

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Melk Youssef III », située à Hammamet, Rue El Jebli, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.971 par Monsieur Youssef ben Ahmed ben Mahmoud Fenina, en qualité de propriétaire, sera effectué le 4 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, au Bureau du Cheikh.

GOVERNORAT DE NABEUL

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Naziha », située à Hammamet, Quartier El Jebli, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.972 par Madame Fatma bent Hamida ben Ali Mami, épouse Youssef ben Ahmed ben Mahmoud Fenina en qualité de propriétaire, sera effectué le 4 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, au Bureau du Cheikh.

GOVERNORAT DE NABEUL

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Hôtel Amor Khayam », située à Sionville, Hammamet, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.994 par Monsieur Mostepha ben Abdelhamid Trabelsi pour le compte de la société Amor Khayam, société anonyme en qualité de propriétaire, sera effectué le 5 juillet 1968, par Monsieur Hamda

ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE NABEUL

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar El Yasmine », située à Hammamet, sur la route d'Hammamet à Nabeul, Quartier El Houanet, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.996 par Monsieur Ahmed ben Amor El Faiedh et son frère germain Ali, en qualité de co-propriétaires, sera effectué le 5 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures, au Bureau du Cheikh.

GOVERNORAT DE NABEUL

9. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Hôtel d'Hammamet », située à Hammamet, sur la route des hôtels, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 28.004 par Monsieur Abdallah ben El Hadj M'hamed Mami et autres en qualité de co-propriétaires sera effectué le 6 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE NABEUL

10. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Bir Ech-Chaâl, située à Béni Khalled, Route du Sahel, à l'intérieur du périmètre Communal, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 28.030 par Monsieur Chedly ben Brahim ben Hassine El Jerbi, en qualité de propriétaire sera effectué le 8 juillet 1968 par Monsieur Hamda ben Romdhane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DU KEF

11. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Henchir la Kesra », située au Cheikhat des Ouled Aoun, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 53.636 par le Service des Affaires Domaniales, pour le compte du Domaine Privé de l'Etat, en qualité de propriétaire sera effectué le 2 juillet 1968 par Monsieur Mahmoud Marzougui, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, au Bureau du Cheikh du Village de Kesra.

GOVERNORAT DU KEF

12. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Propriété André Courrat », située au Cheikhat des Ouled Saïd, au lieu dit « Azlam », dont l'immatriculation a été requise sous le N° 54.258 par le Service des Affaires Domaniales, pour le compte du Domaine Privé de l'Etat en qualité de propriétaire sera effectué le 3 juillet 1968 par Monsieur Mahmoud Marzougui, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, au Bureau du Cheikh du Village de la Kessera.

GOVERNORAT DU KEF

13. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Bel Air 31 » située à 2 km au Sud Ouest du Village de la Kessera, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 56.191 par la Banque Nationale Agricole, en qualité de propriétaire sera effectué le 4 juillet 1968 par Monsieur Mahmoud Marzougui, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, au Bureau du Cheikh du Village de la Kessera.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Vendredi 7 Juin 1968**

*Etude de Maître Abderrahman Aloulou
Avocat à la Cour de Cassation, 4,
Rue d'Angleterre, Tunis.*

**Vente aux enchères publiques
sur saisie Immobilière**

La vente aura lieu le mercredi 3 juillet 1968 à 9 heures du matin par devant la Chambre des criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Poursuivant : Société Tunisienne de Banque SA dont le siège social est à Tunis 1 Avenue Habib Thameur.

Partie saisie : Monsieur Jamot Georges demeurant à Tunis Rue Houcine Bouzaïen n° 56.

Objet de la vente : Appartement au 4ème étage de l'immeuble sis à Tunis Rue Houcine Bouzaïen n° 56, et faisant l'objet du Titre Foncier « Jean Pierre 92 » n° 58.962, ayant une superficie de 61 m² et des 2/98 du Titre Foncier n° 54.027.

Cet appartement est composé d'un Living-Room deux chambres, salle de bain, cuisine et WC.

Mise à prix : Mille Huit Cents Dinars (1.800 dinars) outre les frais de poursuites et les droits de mutation.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître Aloulou, 4 Rue d'Angleterre, à Tunis ou au Greffe du Tribunal de Tunis.

Avis : Ne peuvent prendre part aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Tunis et Banlieue.

N° 920

*Etude de Maître Abderrahman Aloulou
Avocat à la Cour de Cassation, 4,
Rue d'Angleterre Tunis.*

**Vente aux enchères publiques
sur saisie Immobilière**

La vente aura lieu le mercredi 3 juillet 1968 à 9 heures du matin par devant la chambre des criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Poursuivant : Le Comptoir National Tunisien, SA dont le siège social est à Sfax, poursuites et diligences de son Président.

Partie saisie : Abderahman ben Salem Garci Djebali propriétaire, demeurant à Zaghouan.

Objet de la vente : Terrain sis à Zaghouan Rue El-Ghamek et faisant l'objet du Titre Foncier Garci n° 116.367 et ayant une superficie de 506 m².

Ce terrain sur lequel a été édifié les gros œuvres d'une maison d'habitation est limité au Nord par une conduite d'eau à l'Est par Monsieur Mekki Amri à l'Ouest par une terre nue.

Mise à prix : Mille Dinars (1.000D.) outre les frais de poursuites et les droits de mutation.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître A. Aloulou ou au Greffe du Tribunal de Tunis.

Avis : Ne peuvent prendre part aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Nabeul.

N° 921

SOCIETE « S K A N E S »

Société Anonyme

au capital de 200.000 dinars

Siège social : Monastir.

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires de la Société Skanes sont avisés que, dans sa réunion du 18 mai 1968, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, après avoir approuvé le bilan et les comptes de l'exercice 1967, dont les résultats ont accusé un solde bénéficiaire de 54.891,747 Dinars et, après affectation aux différentes réserves légales statutaires et extraordinaires, a décidé de fixer :

1°) à 250 millimes par action le montant brut du 1er dividende à répartir aux actionnaires pour les 40.000 actions composant la capital actuel de la Société.

2°) à 100 millimes par action, le montant brut du super-dividende à répartir sur le solde des bénéfices aux dits actionnaires.

Le paiement de ces dividendes et super-dividende sera effectué sous déduction des impôts en vigueur, à partir du 1er juillet 1968, soit au siège social, soit aux guichets des Agences de la Société Tunisienne de Banque, contre remise du coupon n° 6.

Le Conseil d'Administration

N° 923

Nom : Progrès Sportif Tunisien.

Bri : Omnisports

Siège : Rue Sidi Abdelhak Tunis

Visa N° : 3.900 du 23 mars 1968.

N° 924

TEINTURERIE EXPRESS

S. A. R. L.

Siège social — Sfax

Il appert du Procès Verbal de la réunion des associés en date du 26 mars 1968 enregistré à Sfax A C le 27 avril 1968 F 51 N° 228 déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sfax sous le n° 1233 que la durée de la société Teinturerie Express est prorogée de 5 ans à partir du 15 novembre 1965 et que le mandat du gérant est renouvelée pour un an à partir du 26 mars 1968.

N° 925

Assistance Judiciaire

Décision du Bureau de Sousse

N° 5.469 du 9 juin 1967

*Etude de Maître Abdesslem Bouker
Avocat à la Cour de Cassation Avenue
de la République à Sousse.*

**Vente aux enchères Publiques
sur saisie Immobilière**

La vente aura lieu le lundi 1er juillet 1968, à 9 heures par devant le Tribunal de Première Instance, Palais de Justice à Sousse.

Poursuivante : Aicha bent Mohamed Khélifa, demeurant à Kalaà-Kébira, Gouvernorat de Sousse.

Partie saisie : Ali ben Ahmed ben Ali Dardouri, demeurant à Kalaà-Kébira, Gouvernorat de Sousse.

Immeuble à Vendre.

La totalité du tiers indivis de 368 oliviers, 146 amandiers, 6 figuiers, 10 abricotiers, 22 pommiers et pêchers sis à Belaoum forêt de Kalaà-Kébira à l'endroit dénommé El Messaoudi n co-propriété avec sa mère Alja bent Abdennebi Dardouri pour les 2 tiers restants limités au Sud par route El Hania, à l'Est par Ahmed ben Hassine, au Nord par Ahmed ben Hassine et à l'Ouest par Fredj Hédi Ghaddour et El Ahmed oncles du saisi.

Mise à Prix

Deux Cent Cinquante Dinars (250 Dinars), outre charges, clauses et conditions du cahier des charges, frais de poursuites et honoraires en sus.

Renseignements et visite : Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître Abdesslem Bouker, Avenue de la République à Sousse, et pour prendre connaissance du cahier des charges s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

La propriété peut-être visitée tous les jours sur place.

Nota : Toute personne désirant participer aux enchères devra produire une autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat Poursuivant :

Abdesslem Bouker

Avocat à Sousse.

N° 927

AVIS

Suivant décision de l'Assemblée Générale en date du 30 mai 1968 les porteurs des parts de la Société Tunisienne d'Industrie Horlogère ont décidé :

1°) le transfert du siège social du 1. Rue d'Ecosse au 3. Rue de Rome.

2°) la modification de la dénomination de la société qui prendra dès la parution de l'extrait de la présente délibé-

ration sur le Journal Officiel « Utile et Agréable » suivant A. N° 10.632 du 30 mai 1968.

Le gérant
N° 928

S T U M E T A L
Société Tunisienne
d'Emballages Métalliques

Société Anonyme
au capital de 270.000 dinars
Siège Social :

25, Boulevard Maréchal Foch — Tunis

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs, les actionnaires de la Stumetal, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 24 juin 1968 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 1967.

2°) Approbation des Comptes et du Bilan du dit exercice et quitus à donner aux administrateurs.

3°) Affectation et répartition des résultats.

4°) Renouvellement statutaire des Commissaires aux comptes.

5°) Questions diverses.

Le Président du Conseil d'Administration
N° 929

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE

Société Anonyme
au capital de 2.000.000 dinars
Siège Social :

1, Avenue Habib Thameur — Tunis
R. C. 28.897 — Tunis

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque, sont convoqués pour le vendredi 28 juin 1968 au siège social de la Banque à Tunis, 1, Avenue Habib Thameur (4^e étage) :

I. — A 9 heures du matin en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et sur les opérations sociales de l'exercice 1967.

2°) Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce.

3°) Approbation s'il y a lieu de ces rapports, des bilans et comptes de l'exercice 1967 et affectation des résultats et quitus au Conseil d'Administration.

4°) Renouvellement du mandat d'un membre sortant du Conseil d'Administration.

5°) Désignation d'un Commissaire aux comptes pour la succursale de Beyrouth.

6°) Questions diverses.

II. — A 10 heures en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Autorisation à conférer au Conseil d'Administration d'augmenter le Capital Social en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles à libérer en numéraire.

2°) Modifications corrélatives aux statuts.

Les titulaires d'actions nominatives peuvent, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, assister ou se faire représenter à ces deux Assemblées. Pour pouvoir s'y faire représenter ils doivent déposer les pouvoirs au siège social ou dans les Agences de la Banque, trois jours avant la réunion.

Les propriétaires d'actions au porteur devront, pour avoir droit d'assister aux Assemblées ci-dessus, déposer au siège social cinq jours au moins avant la réunion prévue, leurs titres ou un certificat en constatant le dépôt chez un intermédiaire agréé conformément à la loi.

Les actionnaires seront admis aux dites Assemblées sur production d'une carte nominative établie sur justification de leur qualité d'actionnaire.

Cette carte leur sera délivrée à l'entrée de la salle de réunion des Assemblées.

Tous les documents destinés aux deux Assemblées Générales, seront tenues à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.

Le Conseil d'Administration

N° 930

Nom : Association Sportive Militaire de Tunis.

Siège : S. C. S. M. Le Bardo.

But : Omnisports.

Visa : N° 3.906 du 8 mai 1968.

N° 932

AVIS DE CONVOCATION

Le Gouverneur de Béja a l'honneur d'inviter les souscripteurs de la Société de Transformation des Produits Oléagineux du Nord à participer à l'Assemblée Générale constitutive qui aura lieu le vendredi 14 juin 1968 au siège du gouvernement.

Ordre du jour

1°) Approbation des statuts et déclaration de la constitution définitive de la Société.

2°) Vérification et approbation des déclarations et versements des souscriptions.

4°) Election du premier conseil d'administration.

4°) Questions diverses.

Vu l'importance de cette assemblée les souscripteurs sont invités à ne pas s'absenter.

Le Gouverneur
Tahar KACEM

N° 933

Assistance Judiciaire N° 6.210 en date du 3 mai 1968.

*Etude de Maître Mohamed Bécheur,
Avocat à la cour de Cassation, Rue
de l'Algérie — Sousse.*

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'adjudication aura lieu le lundi 8 juillet 1968 à 9 heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivants : Seghaïer ben Mohamed Cachach - Et Letifa bent Sadok Cachach, demeurant à Sousse.

Partie Saisie : Abdelkader ben Youssef ben Lakhdar Boughdir dit Abdelkader ben Nasr - Chaouch, demeurant à Sousse.

Désignation du bien à vendre

La moitié indivise d'une maison sise à Sousse (quartier Turki) comprenant 4 pièces, une cuisine, un W.C. et un vestibule, le tout limité au Sud Bouraoui Mlayah; à l'Est : les héritiers Hadj Ahmed Gharbi; au Nord : Salem Soukri et à l'Ouest : Zeineb Khoudja, Mohamed Boujnah Trabelsi et une impasse.

Mise à prix

Pour le lot unique : Cinq Cents dinars (500 D.).

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître Bécheur, Avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse pour prendre connaissance du cahier des charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'avocat Poursuivant
Maître Mohamed Bécheur

N° 934

E L F O U L A D H SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE SIDERURGIE

Société Anonyme
au capital de 4.200.000 Dinars
Siège social
à Tunis : 122, rue de Yougoslavie

CONVOCATION

A L'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Sidérurgie Elfouladh, Société Anonyme, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le samedi 29 juin 1968 à 10 heures à l'Usine Sidérurgique de Menzel-Bourguiba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 1967.

2°) Rapports des commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de cet exercice.

3°) Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes et quitus aux Administrateurs.

4°) Questions diverses.

Tout actionnaire propriétaire de 5 actions au moins a le droit d'assister à cette assemblée.

Les propriétaires de moins de cinq actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux ou par un membre de l'Assemblée.

Les pouvoirs doivent être déposés au Siège Social cinq jours au moins avant la réunion.

N° 935

SOCIETE D'EQUIPEMENT TOURISTIQUE DE BIZERTE

Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société d'Equipeement Touristique, sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale annuelle qui sera suivie d'une assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 21 juin 1968 à 16 heures au siège du Comité de Coordination du P.S.D. à Bizerte.

Ordre du jour :

1) Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport du Conseil d'Administration.
- Rapport des Commissaires aux comptes.
- Approbation du bilan de l'exercice 1967 et quitus aux administrateurs.
- Questions diverses.

2) Assemblée Générale Extraordinaire :

- Augmentation du capital.
- Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 936

SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BIZERTE « EL IDDIKHAR »

Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Régionale d'Investissement de Bizerte « El Iddikhar », sont priés d'assister aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui auront lieu le lundi 24 juin 1968 à partir de 16 heures au Siège du Comité de Coordination du P.S.D. à Bizerte.

Ordre du jour :

1) Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapports du Conseil d'Administration.
- Rapports des Commissaires aux comptes.
- Approbation du bilan de l'exercice 1967 et quitus aux administrateurs.
- Questions diverses.

2) Assemblée Générale Extraordinaire :

- Réexamen des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 1967 relatives à l'augmentation du capital.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 937

METALLURGIQUE DE TUNISIE

Société Anonyme

au capital de 99.000 dinars

Siège Social :

68, rue Caton - Tunis

Registre du Commerce Tunis n° 404

Messieurs les actionnaires de la Métallurgique de Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 24 juin 1968 à 11 heures à Tunis, au siège social de la société 68, rue Caton.

Ordre du jour

1) Rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice 1967.

2) Approbation des comptes et du bilan arrêtés au 31 décembre 1967, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.

3) Questions diverses.

Conformément à l'article 29 des statuts, l'assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'au moins dix actions. Toutefois, les propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.

Le conseil d'administration.

N° 938

AVIS

SOCIETE D'ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BATIMENTS « ENNAHDA »

19, rue Docteur Moreau - Sousse

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire par les associés de la S.A.R.L. « Ennahda » en date du 2 mai 1968 et enregistré à Sousse aux A.C.I. le 30 mai 1968 Vol. n° 355, N° 409, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 30 mai 1968, les associés ont décidé de remplacer M. Khemaïs Hached par Madame Elabed et cela pour la signature des chèques, des contrats et de tous effets ayant un objet commercial avec la société.

N° 939

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Imprimerie et de Cartonnages « S.T.I.C. », société anonyme, au capital de 170.000 dinars, dont le siège social est à Fondouk-Choucha, route de Radès, sont convoqués au siège social en assemblée générale ordinaire le mardi 25 juin 1968 à 17 h. à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Rapport du conseil d'administration sur la gestion et sur les opérations sociales de l'exercice 1967.

2) Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce Tunisien.

3) Approbation de ces rapports et comptes et affectations des bénéfices.

4) Quitus au conseil d'administration et son renouvellement.

5) Questions diverses.

Pour le conseil d'administration.

N° 940

SOCIETE GENERALE DE CUIR SO.GE.CUIR

Société Anonyme

au capital de 23.800 dinars

ayant son siège social à Tunis

29, avenue Habib Bourguiba - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Générale de Cuir SO.GE.CUIR, sont convoqués en assemblée générale annuelle le mercredi 26 juin 1968 à 15 h. au siège de la Cellule du Parti Socialiste Destourien 38, rue Nahas Pacha - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du conseil d'administration.
- 2) Rapport du commissaire aux comptes.
- 3) Approbation du bilan.
- 4) Quitus aux administrateurs.
- 5) Détermination de la rémunération des commissaires aux comptes.
- 6) Détermination des jetons de présence.
- 7) Questions diverses.

Le Président : Dris Azaiz.

N° 941

SOCIETE GENERALE DE CUIR SO. GE. CUIR

Société Anonyme

au Capital de 23.800 D.

Ayant son siège social à Tunis, 29, Avenue Habib Bourguiba.

Messieurs les actionnaires de la société générale de Cuir SO. GE. CUIR, sont convoqués en Assemblée Extraordinaire le mercredi 26 juin 1968 à 16 h au siège de la Cellule du Parti Socialiste Destourien 38 Rue Nahas Pacha, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1°) Examen des décisions de l'Assemblée Constitutive du 24 février 1967, relative à l'augmentation du capital
- 2°) Augmentation du capital
- 3°) Questions diverses.

Le Président : Dris Azaiz

N° 942

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seings privés en date du 15 mai 1968, enregistré à Tunis le 29 mai 1968 sous le n° 763 case 475, Monsieur Diana Domenico demeurant à Tunis, 3 rue de Cologne, a vendu le fonds de commerce à usage de salon de coiffure sis à Tunis, rue de Sparte n° 11 à Monsieur Moncef ben Khemaïs Torki, demeurant à Djebel Djeloud, rue de 3 Août n° 23.

Les oppositions sont reçues au domicile de l'acheteur.

Cet avis fait suite à celui de la Presse du 4 juin 1968.

N° 943

SOCIETE PENARROYA - TUNISIE

Siège Social :

47, Avenue Farhat Hached - Tunis

**ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE**

Messieurs les actionnaires de la Société « Penarroya - Tunisie », sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 21 juin 1968 à 10 heures 30 au Siège de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Lecture et Approbation du Rap-

port du Conseil d'Administration.

2°) Rapport des Commissaires aux Comptes.

3°) Approbation des Comptes.

4°) Quitus aux Administrateurs.

5°) Approbation de la Cooptation de M. De Brooglie et nomination des Administrateurs.

6°) Fixation des jetons de présence.

7°) Questions diverses.

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE**

Messieurs les actionnaires de la Société « Penarroya - Tunisie », sont con-

voqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 21 juin 1968 à 11 heures 30 au Siège de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Modification de certaines dispositions du Statut de la Société.

2°) Réexamen de la représentation des Membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration

N° 953

J.O.R.T. du Mardi 11 Juin 1968**SOCIETE COOPERATIVE
D'EXPANSION ET DE
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGRICOLES DU NORD
« C.E.C.O.P.A.N. » Bizerte**

Convocation
aux Assemblées Générales
Ordinaire et Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Coopérative d'Expansion et de Commercialisation des Produits Agricoles du Nord « C.E.C.O.P.A.N. » Bizerte, sont priés d'assister aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui auront lieu le jeudi 27 juin 1968 à partir de 16 heures au siège du Comité de Coordination du PSD à Bizerte.

Ordre du jour**1°) Assemblée Générale Ordinaire :**

— Rapport du Conseil d'Administration

— Rapport des Commissaires aux comptes

— Approbation du bilan de l'exercice 1967 et quitus aux administrateurs

— Questions diverses.

2°) Assemblée Générale Extraordinaire :

— Augmentation de capital

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 944

VENTE

aux Enchères Publiques

en Vertu d'un Jugement de Licitacion

Les vendeurs : Messieurs

1°) Lahbib ben Gacem Ezzerzeri, commerçant, 20, Souk El Ouzar, à Tunis.

2°) Youssef ben Rhouma Robbana, négociant à Béja

3°) Elloulou bent Abdennebi Kharfouch S.P.

4°) Teleez bent Hamdane ben Rhouma S.P.

5°) Mohamed Salah ben Hemdane Roubbana, négociant.

6°) Romdane ben Salah El Messaabi, négociant, et ses enfants : Mohamed, Ali, Mna, Toumana, Selima, Habiba, les hommes négociants, et les femmes sans profession, demeurant, 22, Rue Auberges, La Cagna, Tunis.

L'Avocat poursuivant : Mohamed ben Naceur, Avocat à la Cour de Cassation, 20, Boulevard Bab Benat, à Tunis.

L'Immeuble à vendre par licitation

Terrain bâti de 231 mètres carrés, sis à Béja au bord de la Rue de la Gare, comportant un premier étage composé de deux chambres, cuisine et W.C. et un rez-de-chaussée composée de deux boutiques.

La construction est de pierres et la toiture en fer, immatriculée sous le n° 25521 dénommé « Djerba Béja ».

Mise à prix : Trois Mille Dinars.

L'audience des criées est fixée au 11 juillet 1968, à neuf heures du matin, au Palais de Justice de Béja.

La visite de l'immeuble peut se faire chaque vendredi, à 15 heures, après avoir avisé l'occupant, le sieur Youssef ben Rhouma Roubbana, à Béja.

Chaque enchérisseur doit être muni d'une autorisation d'achat de Mr. Le Gouverneur de Béja.

L'Avocat poursuivant :

Me Ben Naceur

N° 945

**COMPTOIR TUNISIEN
DES PAPIERS**

Société Anonyme

au capital de 108.000 dinars

Siège Social : 4, Rue Jean le Vacher
TUNIS**AVIS DE CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires du « Comptoir Tunisien des Papiers » Société Anonyme au capital de 108.000 dinars sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le samedi 29 juin 1968 à 10 heures au siège social à l'effet de délibérer sur toutes

les questions relevant de sa compétence.

Le Conseil d'Administration

N° 946

**SOCIETE REGIONALE
D'INVESTISSEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT
BEJA**

Société Anonyme :
au capital de 150.000 dinars

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le vendredi 28 juin 1968 à 15 heures à la salle des fêtes à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1967.

— Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.

— Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 947

**SOCIETE
REGIONALE DE COMMERCE
« EL-FAJR »**

Société Anonyme :
au capital de 100.000 dinars

Siège Social : Rue Habib Thameur
JENDOUBA

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 7 juillet 1967 à 12 heures à la salle des fêtes de Jendouba sous la présidence de Monsieur Rachid Hayder Président-Directeur-Général de la Société, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution :

L'assemblée générale approuve l'augmentation du capital social de la société

té et le porte de 57.400 D à 100.000 D par incorporation de la somme de 42.600 D prélevée sur les bénéfices de l'exercice 1966.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des actions constituant le capital social à 8.000 actions et de porter la valeur nominale de chaque action de 5 D. à 12 D. 500. La réévaluation de chaque action sera constatée par l'apposition d'un timbre humide portant la mention suivante : valeur nominale portée à douze dinars cinq cents millimes. Cette mention sera précédée de la raison sociale de la société et suivie de la signature du président du conseil d'administration.

Troisième résolution :

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts.

Pour le Conseil d'Administration
Rachid Hayder

N° 948

SOCIETE REGIONALE DE COMMERCE « EL-FAJR »

Société Anonyme :
au capital de 57.400.000 dinars
Siège Social : Rue Habib Thameur
JENDOUBA

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 7 juillet 1967 à 10 heures à la salle des fêtes de Jendouba sous la présidence de Monsieur Rachid Hayder Président-Directeur-Général de la société, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution :

L'assemblée générale approuve la répartition des bénéfices nets telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration.

2ème résolution :

L'assemblée générale fixe à 470 millimes par action le montant brut du dividende à répartir aux actionnaires par l'exercice 1966 soit : 5.395.600 pour les 11.480 actions représentant le capital actuel. Les dividendes des bénéfices seront mis en paiement à la date du 1er août 1968 au siège de la société Sis Rue Habib Thameur à Jendouba.

Le paiement sera effectué sous déduction des impôts par détachement du coupon n° 3 des actions.

Pour le Conseil d'Administration
Rachid Hayder

N° 949

SOCIETE TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE DU BOIS « S. T. I. B. »

Société Anonyme :
au capital de 300.000 dinars

Siège Social : 15, Rue de Metz
TUNIS

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois,

Société Anonyme au capital de 300.000 dinars, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à l'Usine de panneaux de particules à Bir-Kassaa, le vendredi 28 juin 1968 à 9 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1967.

— Rapport des Commissaires aux Comptes pour le même exercice.

— Approbation de ces rapports, bilan et comptes.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 950

SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE ET TOURISTIQUE « NIMA »

au Capital de 27.750 dinars

Siège Social
Route de Gremda Km 1 Sfax

Par délibération à Sfax, en date du 18 mai 1968 enregistrée à Sfax « ACI et ID » le 23 mai 1968 Folio 92 n° 405, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance à Sfax sous le n° 1247 en date du 23 mai 1968, il appert que l'Assemblée Générale Extraordinaire a adopté à l'unanimité :

— L'accord passé entre le Président Directeur et les ex-liquidateurs relatif à la reprise de l'activité ainsi que le rapport des comptes de ces derniers, quitus est donné à Messieurs Koubâa et Ammar

— La nomination de Mahmoud Koubâa en qualité de Commissaire aux comptes

— Le transfert du Siège de Tunis à Sfax, route de Gremda Km 1, l'article 4 des Statuts est remanié.

Pour extrait : Le Directeur
Maraoui Mohamed Salem

N° 951

Avis de Convocation

Messieurs les actionnaires de la Société « T.V.T. Rapid Voyages » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le dimanche 30 juin 1968 à 9 heures au siège social, 5, place de l'Indépendance à Tunis.

Ordre du jour

1°) Rapport du Conseil d'Administration

2°) Rapport du Commissaire aux comptes

3°) Approbation desdits rapports

4°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration
Mohamed ben Hamouda

N° 952

SOCIETE COOPERATIVE DE SEMENCES DE TUNISIE

Convocation

L'Assemblée Générale, convoquée pour le 30 mai 1968, n'a pu délibérer valablement, 22 Sociétaires étant présents ou représentés sur 561.

En conséquence, une nouvelle Assemblée est convoquée pour le mardi 25 juin 1968 à 11 heures en la salle des réunions de la Maison des Agriculteurs 6, Avenue Habib Thameur à Tunis, avec l'ordre du jour suivant :

— Les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1966;

— Le rapport du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes;

— Le renouvellement d'une partie du Conseil d'Administration;

— La nomination des Commissaires aux Comptes;

— Et toutes mesures qui sont de sa compétence.

Le Conseil d'Administration

N° 954

SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE SFAXIENNE ZITEX « SIOS ZITEX »

Société Anonyme
au Capital de 500.000

Avis de Convocation

(Assemblée Générale Ordinaire)

Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle Oléicole Sfaxienne ZITEX « SIOS ZITEX » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le samedi 22 juin 1968 à 15 heures qui se tiendra au Siège Social de la Société Avenue de l'Algérie, Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapports moral et financier exercice 1966/67

2°) Rapports des commissaires aux comptes

3°) Quitus aux membres du Conseil d'Administration

4°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 955

S.A. AL DJAZIRA DE TRANSPORT ET DE TOURISME - DJERBA

Assemblée Générale Ordinaire
et Extraordinaire du 30 juin 1968

Messieurs les actionnaires de la Société Al Djazira de Transport et Tourisme à Houmt-Souk Djerba sont avisés que les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire auront lieu le dimanche 30 juin 1968 à la Maison du Peuple à Houmt-Souk (Djerba).

Ordre du jour**1°) Assemblée Générale Ordinaire à heures**

1°) Rapport du Conseil d'Administration

2°) Rapport du Commissaire aux comptes

3°) Approbation des comptes de l'exercice 1967

4°) Quitus aux Administrateurs

2°) Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures

— Augmentation du capital

Pour le Conseil d'Administration

Le Directeur Général Adjoint

Anane El Habib Anane

N° 956

SOCIETE GENERALE DES INDUSTRIES LAINIERES

« S O G I L A I N E »

Société Anonyme

au Capital de 1850.000 dinars

Siège Social

14 Rue des Tanneurs - Tunis

Augmentation de capital

Apport - fusion - dissolution

Anticipée

1°) Augmentation de capital

Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 1965, enregistré le 11 octobre 1965, Vol 748 is, Case 365, dont un exemplaire a été déposé au Greffe le 9 octobre 1965, et procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 1967, enregistré le 18 mai 1968, Vol 763, Série Ter, Case 279, dont un exemplaire a été déposé au Greffe le 17 mai 1968, le capital de la Société a été augmenté de 10.000 dinars à 1.850.000 dinars par l'émission et la création de :

a) 18.000 actions de 5 dinars chacune attribuées gratuitement aux propriétaires des 2.000 actions formant le capital initial et en représentation de l'incorporation au capital d'une somme de 90.000 dinars prélevée sur les réserves.

b) 350.000 actions de 5 dinars chacune souscrites en espèces et entièrement libérées. (déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des Actes Civils de Tunis le 6 juin 1968, enregistrée le même jour Vol 763 Ter, Case 476).

2°) Aux termes des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 1967 sus visée, la Société Générale des Industries Lainières (SOGILAINE)

1°) a fait apport à titre de fusion, la SOGICOT (dont la dénomination est devenue SOGITEX) de tout son actif moyennant :

— la prise en charge de son passif

— et l'attribution en représentation dudit apport de 370.000 actions nouvelles de la SOGICOT (SOGITEX) de 5 di-

nars chacune, entièrement libérées à créer à titre d'augmentation de son capital et devant être réparties aux actionnaires de la SOGILAINE à raison d'une action-SOGICOT pour une action SOGILAINE.

2°) a décidé la dissolution de la Société par anticipation de plein droit à compter du 1er janvier 1967 et a chargé Monsieur Béchir Saidane, son Président Directeur Général de procéder à la répartition des 370.000 actions SOGICOT entre les actionnaires de la Société et de constater la réalisation définitive de la fusion qui a eu lieu :

a) par la tenue d'une 1ère Assemblée Générale Extraordinaire de la SOGICOT en date du 6 janvier 1967, enregistrée le 14 mai 1968 Vol 763 Ter, Case 210), ayant décidé le principe de la fusion par absorption de la SOGILAINE et nommé les Commissaires aux apports.

b) par la tenue d'une 2ème Assemblée Générale Extraordinaire de la SOGICOT en date du 30 juin 1967 (enregistrée le 14 mai 1968 Vol 763 Ter Case 211), ayant adopté les conclusions des Commissaires aux apports; approuvé définitivement l'apport fusion et rendu définitives l'augmentation du capital et la modification de l'article des statuts relatif au capital.

3°) Dépôt au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis, le 7 juin 1968 des pièces suivantes :

1°) 2 exemplaires du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 1967.

2°) 2 exemplaires de la déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le Receveur des Actes Civils de Tunis le 6 juin 1968 ainsi que la liste des souscripteurs y annexée.

3°) Le rapport des Commissaires aux apports en date du 20 juin 1967.

Pour extrait

Le Conseil d'Administration

N° 957

SOCIETE GENERALE DES INDUSTRIES DE CONFECTION

« S. O. G. I. C. »

Société Anonyme

au capital de 150.000 dinars

Siège Social :

14, Rue des Tanneurs — Tunis

Augmentation de Capital - Apport Fusion - Dissolution Anticipée.

1°) Augmentation de Capital :

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 1967, enregistré le 18 mai 1968, Volume 763 ter, Case 277, dont un exemplaire a été déposé au Greffe le 21 mai 1968, le capital de la Société a été augmenté de 10.000 dinars à 150.000 dinars par la création de 28.000 actions de 5 dinars chacune, souscrites en espèces et entièrement libérées. (déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le Receveur des Actes Civils de

Tunis le 6 juin 1968, enregistré le même jour Volume 763 ter, Case 484.

2°) Aux termes des résolutions de la dite Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 1967, la Société Générale des Industries de Confection (SOGIC).

1) a fait apport à titre de fusion à la SOGICOT (dont la dénomination est devenue SOGITEX) de tout son actif moyennant :

— la prise en charge de son passif

— et l'attribution en représentation dudit apport de 30.000 actions nouvelles de la SOGICOT (SOGITEX) de 5 dinars chacune, entièrement libérées, à créer à titre d'augmentation de son capital et devant être réparties aux actionnaires de la SOGIC à raison d'une action SOGICOT pour une action SOGIC.

2°) a décidé la dissolution de la Société par anticipation de plein droit à compter du 1er janvier 1967, et a chargé Monsieur Béchir Saidane, son Président Directeur Général de procéder à la répartition des 30.000 actions nouvelles de la SOGICOT entre les actionnaires de la Société et de constater la réalisation définitive de la fusion qui a eu lieu :

a) par la tenue d'une 1ère Assemblée Générale Extraordinaire de la SOGICOT en date du 6 janvier 1967 (enregistrée le 14 mai 1968, Volume 763 ter, Case 210) ayant décidé le principe de la fusion par absorption de la SOGIC et nommé les Commissaires aux apports.

b) par la tenue d'une 2ème Assemblée Générale Extraordinaire de la SOGICOT en date du 27 janvier 1968, enregistrée le 14 mai 1968, A.C.I. Volume 763 ter, Case 212, ayant adopté les conclusions des Commissaires aux apports, approuvé définitivement l'apport fusion et rendu définitives l'augmentation du capital et la modification de l'article des statuts relatif au capital.

3°) *Dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 7 juin 1968 des pièces suivantes :*

— 1) 2 exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 août 1967.

— 2) 2 exemplaires de la déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le Receveur des Actes Civils de Tunis le 6 juin 1968 ainsi que la liste des souscripteurs y annexée.

— 3) le rapport des Commissaires aux apports en date du 21 août 1967.

Pour extrait

Le Conseil d'Administration

N° 958

**Etude de Maître Mohamed El Kablouti,
2 Rue de Russie - Tunis.**

VENTE

aux enchères sur licitation

L'adjudication aura lieu le mercredi 17 juillet 1968 à 9h par devant la chambre des criées du Tribunal de 1ère Instance de Tunis.

Poursuivantes : Les sœurs : Beya et Manoubia bent Mohamed ben Brahim Riahi élisant domicile en l'étude de leur avocat sus-nommé.

Poursuivies : Les sœurs : Kmar et Fethia bent Mohamed ben Brahim Riahi, 2 impasse Bouraoui de la rue Ennahdi Tunis.

Objet de la vente

1° Une maison sise 8 impasse Bouraoui de la rue Ennahdi Tunis non immatriculée.

2° Une maison sise à la même impasse n° 26 comprenant un magasin surmonté d'un premier étage immatriculé n° 5819.

3° Une maison sise à Hammam Lif rue El Béchir Sfar n° 7, immatriculée n° 5874.

4° Maison comprenant 6 pièces et une autre en construction le tout immatriculé n° 23252, sis Rue El Béchir Sfar n° 7 à Hammam Lif.

Mise à prix :

1er lot	200 dinars
2e lot	300 dinars
3e lot	400 dinars
4e lot	500 dinars

Frais et droits en sus, visite des lieux possible le matin. Pour plus amples renseignements et pour prendre connaissance du cahier des charges s'adresser à l'Etude de Maître Mohamed El Kablouli ou au Greffe du Tribunal.

Avis : Ne peuvent prendre part aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Tunis.

N° 959

SOCIETE IMMOBILIERE COMMERCIALE & FINANCIERE « S.I.C.O.F. »

Société Anonyme
au Capital de 12.000 dinars

Siège Social

3. Rue de l'Ancienne Poste Tunis

R.C. Tunis N° 21.796

Convocation

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Commerciale et Financière « S.I.C.O.F. », sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le mercredi 26 juin 1968 au Siège de la Société à Tunis, 3, Rue de l'Ancienne Poste à 9 heures.

Ordre du jour

1° Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes concernant l'exercice 1967

2° Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1967.

3° Nomination d'un Administrateur.

Conformément à l'article 33 des statuts, l'Assemblée Générale se compose des actionnaires possédant au moins 4 actions.

Toutefois, les propriétaires de moins de 4 actions peuvent se grouper pour

former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.

Le Conseil d'Administration
Le Secrétaire,

N° 960

Avis

Suivant plumeitif de la réunion tenue le 3 juin 1968 enregistré le 5 juin 1968 sous le n° 763/547, l'Administration de la Société à Responsabilité Limitée nommée « Le Café Moderne » a été confiée Mr. Ahmed El Louati, demeurant, 18 rue Kouttab El Ouazir à Tunis et en vertu du dit plumeitif également la gérance du Bar sis 71 rue El Djazira Tunis appartenant à la dite Société a été confiée à Mr. Mohamed Larbi ben Salah ben Larbi Khadhri, demeurant, 42 rue El Maktar à Tunis et ce pour une année commençant le 1er juin 1968.

N° 961

Augmentation de Capital

De la Société d'Elevage « El-Machia » à Djerba, suivant délibération en date du 21 avril 1968 enregistrée à Djerba le 16 mai 1968, sous le numéro 32/10, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société d'Elevage « El-Machia » à Djerba a décidé d'augmenter son capital initial de 30.000 D à 50.000 D par l'incorporation de 800 nouvelles actions de 25 D chacune réparties de la façon suivante :

— La 1ère tranche de 400 actions sera rassemblée dans trois mois à partir de la publication du présent avis au J.O.R.T.

— La deuxième tranche de 400 cote parts sera rassemblée dans six mois.

Deux exemplaires du procès verbal sus-visé ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Gabès, le 20 mai 1968 sous le N° 366.

N° 962

Avis de Convocation pour l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Messieurs les actionnaires de la Société de Développement Immobilier de Bizerte « SODIB », Société Anonyme au Capital de Vingt Mille Dinars, dont le siège social est à Bizerte, Rue Salah ben Ali, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le mercredi 26 juin 1968 à Seize heures, au siège de la dite Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et sur les opérations sociales de l'exercice 1967.

2° Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice.

3° Approbation s'il y a lieu des Comptes et du bilan de l'exercice 1967.

4° Renouvellement du Conseil d'Administration.

5° Nomination de Commissaire aux Comptes.

6° Questions diverses.

Le Président Directeur Général.

Maître Bel Kahia M'Hamed

N° 963

SOCIETE TUNISIE « AUTO TOURISME T.A.T. »

Société Anonyme :
au capital de 100.000 dinars

Siège Social :

54, Avenue de Carthage — Tunis

Messieurs les actionnaires de la S.A. « Tunisie Auto Tourisme T.A.T. » sont convoqués pour le 27 juin 1968 à 16 heures au siège social de la Société Tunisienne de Banque, 1, Avenue Habib Thameur, Tunis (4ème étage), en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1967.

2° Rapports des Commissaires aux comptes sur cet exercice.

3° Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes, affectation des résultats et quitus au Conseil d'Administration et aux Commissaires.

4° Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration.

5° Questions diverses.

Tous les actionnaires de la Société peuvent, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, assister à cette Assemblée ou s'y faire représenter par des mandataires, eux-mêmes actionnaires, dont les pouvoirs devront être déposés au siège social de la société trois jours au moins avant la date de la réunion.

Les documents destinés à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires durant le délai légal.

Le Conseil d'Administration

N° 964

AVIS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé en date à Tunis du 24 mai 1968 enregistré à Tunis le 4 juin 1968 Vol. 763, Série 1, Case 419.

Monsieur Richard Faldini, Ingénieur, demeurant à Tunis 8, rue d'Avignon a vendu à la Société International Général Equipement, Société à Responsabilité Limitée dont le siège est à Tunis 17, avenue de Paris représentée par son gérant.

La totalité du fonds de commerce de produits médicaux et instruments chirurgicaux, situé à Tunis 8, rue d'Avignon, avec tous ses éléments corporels et incorporels.

La dite vente a été régulièrement autorisée par le Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Avis de la présente a été publié au Journal « La Presse » de Tunisie le 7 juin 1968.

Les oppositions devront être faites dans le délai de 20 jours à compter de l'insertion du présent avis entre les mains de Maître Sauveur Belhassen, Avocat à Tunis, 10 rue de Hollande détenteur d'un exemplaire du dit contrat de vente, sous peine d'irrecevabilité, forclusion et déchéance.

Pour avis

N° 965

S.T.A.F.I.M.
SOCIETE TUNISIENNE
AUTOMOBILE ET FINANCIERE
IMMOBILIERE ET MARITIME

Société Anonyme
au capital de 280.000 dinars

Siège Social :
65, avenue Farhat Hached - Tunis

R.C. Tunis 317

Augmentation de capital

Aux termes d'une délibération en date du dix-huit avril mil neuf cent soixante huit, constatée par un procès-verbal dont les copies certifiées conformes ont été enregistrées à Tunis (A.C.I.) le 7 mai 1968, Vol. 723 Série bis Case 241, aux droits de D. 825,500, et déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 14 mai 1968, enregistrées à Tunis AJ le 15 mai 1968, folio 57 Case 1.

Le conseil d'administration agissant en vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1963, a décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social pour le porter de 270.000 dinars à 280.000 dinars, par incorporation au dit capital d'une somme de 10.000 dinars prélevée sur les bénéfices de l'exercice 1967.

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation du montant du nominal de chacune des 800 actions qui sera ainsi élevée de 337,500 dinars à 350.000 dinars.

N° 966

S.T.A.F.I.M.
SOCIETE TUNISIENNE
AUTOMOBILE FINANCIERE
IMMOBILIERE ET MARITIME

Société Anonyme
au capital de 280.000 dinars

Siège Social :
65, avenue Farhat Hached - Tunis

R.C. Tunis 317

Assemblée Générale Ordinaire

Convocation

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne Automobile Financière

Immobilière et Maritime « S.T.A.F.I.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra 75, avenue de la Grande Armée à Paris, le vendredi 28 juin 1968 à 10 h., à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 1967.

— Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 1967.

— Convention visée à l'article 22 des statuts.

— Répartition des bénéfices de l'exercice 1967.

— Renouvellement du mandat d'un administrateur.

N° 967

S.T.A.F.I.M.
SOCIETE TUNISIENNE
AUTOMOBILE FINANCIERE
IMMOBILIERE ET MARITIME

Société Anonyme
au capital de 280.000 dinars

Siège Social :
65, avenue Farhat Hached - Tunis

R.C. Tunis 317

Assemblée Générale Extraordinaire

Convocation

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime « S.T.A.F.I.M. » sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra 75, avenue de la Grande Armée à Paris, le vendredi 28 juin 1968 à 11 h., à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Modification de l'article 8 des statuts en conséquence d'une augmentation de capital de 10.000 dinars réalisée par voie d'incorporation de bénéfices, et décidée le 18 avril 1968 par le conseil d'administration en vertu de l'autorisation qui lui avait été conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1963

— Autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital social sur ses seules délibérations, et modifier les statuts en conséquence.

N° 968

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société Anonyme « La Bizerville », au capital de Vingt Quatre mille Dinars (24.000 D.) sont convoqués pour le 30 juin 1968 à 10 heures au siège social à Menzel Bourguiba (Tunisie) en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur les comptes de l'exercice 1967 et sur toutes les mesures de la compétence des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles.

Le Conseil d'Administration.

N° 969

Location d'un fonds de commerce
(Art. 231 du Code de Commerce)

Suivant acte s.s.p. en date du 29 mai 1968, enregistré à Tunis A.C.1 le 6 juin 1968, Vol. 763 bis, Case 561, Mr. Chedli Gomri, demeurant à Tunis, 13 Rue de Hollande, a donné en location (gérance libre) à Mr. Raouf Farhat, demeurant à la Soukra, le fonds de commerce de Bar Restaurant qu'il possède à Tunis, 9 Rue Ibn Khaldoun, connu sous le nom de la Médina.

Cette location a été consentie pour une durée de Cinq années, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année, à défaut de dénonciation par l'une des parties.

En conséquence, Mr. Raouf Farhat sera seul responsable des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation dudit fonds, pendant toute la durée de la convention, à l'exception toutefois du loyer du local où s'exploite le fonds qui demeurent à la charge du bailleur.

Pour extrait.

N° 970

SOCIETE
REGIONALE DE COMMERCE
GOUVERNORAT DE SFAX
« S. O. R. I. M. E. X. »

Siège Social
Rue Habib Maâzoun Sfax

Le Conseil d'Administration de la société Régionale de Commerce du Gouvernorat de Sfax, porte à la connaissance de ses actionnaires que les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires prévues pour le mardi 18 juin 1968 à 17 heures à l'Hôtel de ville de Sfax sont reportées pour le vendredi 28 juin 1968 à la même heure et au même endroit avec le même ordre du jour.

Le Conseil d'Administration

N° 971

STUFIT
SOCIETE TUNISIENNE
DE FILATURE & TISSAGE

Société Anonyme
au Capital de 200.000 dinars

Siège Social
Avenue Barthou - Tunis

Convocation

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme « STUFIT » Société Tunisienne de Filature et Tissage, sont convoqués au siège social, Avenue Barthou, à Tunis le samedi 29 juin 1968 :

1°) à dix heures en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et sur les opérations sociales concernant l'exercice 1967.

— Rapports des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice et sur les opérations visées à l'article 78 du Code du Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, des comptes et du bilan de l'exercice 1967.

— Quitus au Conseil d'Administration.

— Renouvellement d'Administrateurs.

— Questions diverses.

2°) à onze heures en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Augmentation du capital social de 200.000 à 300.000 dinars.

— Modification des statuts

Le Conseil d'Administration

N° 972

AVIS DE CONVOCATION

Le Gouverneur de Béja a l'honneur d'inviter les souscripteurs de la Société

Industrielle des Conserves Alimentaires Medjez El Bab, à participer à l'assemblée générale constitutive qui aura lieu le lundi 17 juin 1968 à 10 h. du matin au siège de la Délégation de Medjez El Bab.

Ordre du jour

1) Approbation des statuts et déclaration de la constitution définitive de la société.

2) Vérification et approbation des déclarations et versements des souscriptions.

3) Election du premier conseil d'administration.

4) Questions diverses.

Vu l'importance de cette assemblée les souscripteurs sont invités à ne pas s'absenter.

Le Gouverneur

Tahar Kacem

N° 973

Procès Verbal du Premier Conseil d'Administration de la Société « Carrelages du Nord » Béja

Le vendredi 24 mai 1968 à 13 heures le conseil d'administration de la Société « Carrelages du Nord » Béja s'est réuni au siège du Gouvernorat pour la formation du bureau du conseil suivant les statuts.

Tous les membres du conseil étaient présents et ont élu à l'unanimité Monsieur René Gauthier comme Président Directeur Général de la Société et lui ont délégué tous les pouvoirs prévus par les statuts de la société, et Monsieur Ali Zlaoui comme Vice-Président.

Le Président Directeur Général

R. Gauthier

N° 974

Rectificatif au J.O.R.T. n° 51 du 5 décembre 1967 annonce n° 2169 et au J.O.R.T. n° 23 du 11 juin 1968, rétablir le 2ème nom comme suit,

2°) Chadli El Ouerghi ben Kadour n° 975

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.